

Índice de fontes legislativas — Kelsen

COES — Código de Obras e Edificações Simplificado

- **Arquivo:** COES_LeiComplementar198_2019.pdf
- **Fonte oficial:** Lei Complementar nº 198, de 14/01/2019 — republicação de janeiro/2019, publicada pela Prefeitura do Rio via portal [data.rio](#) (item público, org PrefeituraRio)
- **Baixado em:** 13/07/2026
- **Por que importa:** a LC 270/2024 (Plano Diretor/LUOS) **não define** afastamento lateral e de fundos — o Art. 364 da LC 270/2024 delega isso explicitamente ao COES.

Afastamento lateral e de fundos — CORRIGIDO EM 20/07/2026 (autorização de Wallenberg, execução de Kelsen)

[ATENÇÃO] Esta seção foi reescrita. A redação anterior afirmava que "o afastamento lateral de 2,50 m só é obrigatório **se** o projeto quiser o gabarito maior" e que um projeto no regime não afastado "pode ter recuo lateral menor que 2,50 m, **inclusive próximo a zero**". Isso está errado e foi confrontado contra o texto literal do COES em 20/07/2026. O erro sobreviveu a três rodadas de análise do caso Bittencourt porque cada rodada conferiu contra este resumo, não contra o artigo. Histórico preservado ao final da seção (Princípio 8). Backup do arquivo original em [01_CEO/Decisoões_Autonomas/_backups/2026-07-20/_indice_fontes.md](#).

Regra que vale contra esta própria seção: o número final sai do artigo, não daqui. O que segue é endereço e alerta, não substituto da leitura.

Não é uma regra só — são quatro perguntas independentes, cada uma com artigo próprio.

1) Qual é o piso aplicável a esta tipologia? - **Art. 4º, II** — texto literal: "*lateral e de fundos: estabelecidos em relação às divisas laterais e de fundos do lote e não poderão ser inferiores a dois metros e cinquenta centímetros e, quando utilizados para ventilar ou iluminar compartimentos, serão equivalentes, no mínimo, a um quinto da altura da edificação*". O piso de 2,50 m é **incondicional**. A condicional do texto ("quando utilizados para ventilar ou iluminar") **acrescenta** o critério de 1/5 da altura — não dispensa o piso, e não tem nada a ver com escolha de regime de gabarito. - **Art. 31, parágrafo único** — para **edificação unifamiliar ou bifamiliar** o número é outro: "*Os prismas de ventilação e iluminação e afastamentos laterais, de fundos e entre edificações, de edificações unifamiliares ou bifamiliares, quando exigidos, serão de, no mínimo, um metro e cinquenta centímetros, independente da altura da edificação*". **Nunca aplique o 2,50 m do Art. 4º a uma casa sem passar pelo Art. 31 antes.** Este artigo não foi citado em nenhuma das três rodadas do caso Bittencourt.

2) Ficar abaixo do piso é infração? Não necessariamente — e é aqui que a redação antiga errou o caminho, apesar de acertar o destino. - **Art. 4º, §1º, II** — texto literal: "*não afastada das divisas: aquela*

que não apresenta afastamento mínimo exigido, dimensionado na forma estabelecida nesta Lei Complementar, em relação a pelo menos uma das divisas do lote." Ficar abaixo do mínimo **enquadra** a edificação numa categoria legal expressamente prevista. O preço da categoria é o teto de gabarito menor do Anexo XXI. Não é dispensa do piso: é outro regime, com outro custo.

3) O regime "não afastado" libera a divisa para todos os elementos? Não. É aqui que projetos reprovam. - **Art. 8º, §3º** — "*Para edificações não afastadas das divisas, as varandas e sacadas deverão guardar uma distância lateral mínima de um metro e cinquenta centímetros das divisas laterais e de fundos do lote.*" - **Art. 9º, IV** — "*as marquises situadas sobre os afastamentos laterais e de fundos deverão guardar distância mínima de um metro e cinquenta centímetros das divisas do lote.*" A frase antiga "inclusive próximo a zero" ignorava os dois. Era a formulação mais perigosa deste arquivo.

4) Aquela fachada tem abertura? - Faixa estreita pode não se qualificar nem como afastamento nem como prisma: **Art. 5º, §1º, II** exige que nenhum lado do prisma seja "*menor que um metro*" (PV), e o inciso I exige 3 m (PVI). Faixa que não se qualifica não é o "*espaço externo, constituído por afastamentos, prismas ou pelo espaço aéreo*" do **Art. 17, §1º**. - **Art. 17, §3º** — "*os compartimentos de permanência prolongada deverão sempre possuir ventilação e iluminação natural*". Proporção mínima no **Art. 18** (1/8 da área, salas e quartos). Sem saber qual compartimento é servido e por quais vãos, a resposta honesta é **condicional** — não "conforme".

Preexistente vs. obra nova: não existe direito adquirido de afastamento no COES nem na LC 270/2024. ~O que existe é legalização onerosa (LC 274/2024, Art. 38 — prazo de 3 anos [...])~
Obra nova não herda tolerância do preexistente.

[ATENÇÃO] CORRIGIDO EM 21/07/2026 — o LC 274/2024 Art. 38 está REVOGADO pela LC 281/2025, Art. 42, II. A "janela de 3 anos" **não existe**. A parte que permanece verdadeira é a primeira: não há direito adquirido de afastamento, e obra nova não herda tolerância. O caminho oneroso de legalização hoje está na **LC 281/2025** — Arts. 18 e 19 (cálculo e pagamento) e **Art. 40** (prazo, hoje **1º/12/2026** por força da LC 301/2026). Ver a seção "ATUALIZAÇÃO DE VIGÊNCIA — 21/07/2026" ao final deste índice.

Histórico do erro (mantido para rastreabilidade, Princípio 8 — não apagar) Redação vigente de 13/07/2026 a 20/07/2026, ****revogada por errada****: > - ****Lateral e de fundos, quando exigidos****: mínimo de ****2,50 m**** — ou 1/5 da altura considerada (o que for maior), quando usado para ventilar/iluminar compartimento. > - ****Implicação prática****: o afastamento lateral de 2,50 m só é obrigatório ****se**** o projeto quiser o gabarito maior (regime "afastado"). Um projeto que cabe dentro do limite do regime "não afastado" (ex: 4pav/14m na ZRM3 D da AP4) pode ter recuo lateral menor que 2,50 m, inclusive próximo a zero — não é automaticamente uma não conformidade. > - ****Aplicação ao caso-teste Bittencourt (Rua Athos Bulcão)****: [...] o recuo lateral de 0,90 m proposto provavelmente ****não**** precisa atender o mínimo de 2,50 m, desde que o projeto se enquadre como "não afastado das divisas". ****Três defeitos****: (a) condicionou a regime de gabarito um piso que o Art. 4º, II fixa de forma incondicional; (b) desconhecia o Art. 31, p.ú., que é o artigo aplicável a unifamiliar/bifamiliar; (c) "inclusive próximo a zero" ignorava o Art. 8º, §3º e o Art. 9º, IV, que valem justamente no regime não afastado. ****Lição de processo****: o erro nasceu aqui e foi consumido três vezes pelo arquivo do caso sem ninguém abrir o artigo. Paráfrase nossa não é fonte — nem a que está neste arquivo.

- **Arquivo:** [LC270_2024_PlanoDiretorLU0S.pdf](#)
- **Fonte oficial:** Lei Complementar nº 270, de 16/01/2024 — fornecida por Claudemberg em 13/07/2026 (384 páginas), arquivada nesta pasta no mesmo dia.
- **Por que importa:** é a lei que rege o zoneamento real confirmado pro Recreio dos Bandeirantes (zona ZRM3 D da AP4) — substitui o Decreto 3.046/1981 como base legal principal pros 2 endereços testados (Rua Claude Monet e Rua Athos Bulcão).

Regras centrais extraídas

- **CAB** (Art. 103): regra geral 1,0 pra todo terreno urbano, salvo exceções — a exceção que dá CAB 0,8 pra ZRM3 D/AP4 não foi localizada num artigo específico (pode estar num anexo substituído por lei posterior — ver nota abaixo); confirmado via RIU oficial, não via este PDF.
- **CAM** (Art. 104, 107; Anexo XXI Área de Planejamento 4): ZRM3 D = 1,0.
- **Taxa de Ocupação** (Art. 349): fórmula = (área de projeção horizontal × 100) / área do terreno; máximo por zona no Anexo XXI — ZRM3 D/AP4 = 50%.
- **SMD — "taxa de permeabilidade"** (Art. 351-353): 20% da área livre resultante da aplicação da TO máxima (regra geral); 70% em bairros da AP3 (ilha de calor) — não se aplica à AP4.
- **Gabarito** (Anexo XXI, Área de Planejamento 4): ZRM3 D = 6pav/20m afastado das divisas, 4pav/14m não afastado.
- **Afastamento frontal:** mínimo geral 3m, mas por zona no Anexo XXI — ZRM3 D/AP4 = 5m.
Exceção (Art. 363 §1º III): áreas sob abrangência do Decreto nº 3.046/1981 ficam fora dessa regra geral — ver nota sobre o decreto abaixo.
- **Afastamento lateral/de fundos** (Art. 364): **não definido aqui** — remete ao COES (ver acima).
- **Área Total Edificável — ATE** (Art. 346-347): ATE = Coeficiente de Aproveitamento × área do terreno; exclui subsolo não aflorado, embasamento (condições do Art. 365), varandas/terraços assentes (uni/bi/multifamiliar), 1 vaga coberta (uni/bifamiliar), edículas/guaritas/pórticos, castelos d'água/ETE, teatros/cinemas.
- **Residências unifamiliares:** lei trata como ZRU (Zona Residencial Unifamiliar) e Uso Residencial I; regras próprias de edícula, isenção de CAMin, exclusões específicas no cálculo de TO/ATE (varanda/terraço, 1 vaga coberta).

Nota importante — Decreto 3.046/1981 não está excluído, é exceção pontual a checar

A LC 270/2024 **ainda referencia o Decreto 3.046/1981** em 2 pontos: - **Art. 363 §1º III:** áreas sob abrangência do decreto ficam fora da regra geral de afastamento frontal mínimo de 3m — têm tratamento próprio. - **Art. 435:** lotes oriundos do PAL 32.005, numa ZPP específica sob esse decreto, têm regra própria de uso unifamiliar/bifamiliar (lote mínimo 504 m²).

Regra de verificação: antes de aplicar os parâmetros da LC 270/2024 (zona ZRM3 D ou outra) a um lote, checar se ele está dentro de uma dessas exceções pontuais do Decreto 3.046/1981 — não presumir que o decreto nunca se aplica, nem presumir que ele é a regra geral. Os 2 endereços já testados (Claude Monet, Athos Bulcão) foram confirmados via RIU oficial como ZRM3 D — não caem nessas exceções.

LC 274/2024 — altera e regulamenta instrumentos da LC 270/2024

[ATENÇÃO] LEIA ISTO ANTES DE USAR QUALQUER COISA DESTA SEÇÃO (acrescentado em 21/07/2026). A LC 281/2025, Art. 42, II revogou da LC 274/2024 os **artigos 5º ao 14, 17 ao 23, 26 e o artigo 38**. Isso atinge, entre outros, os arts. **12** (ampliação horizontal / prismas), **19** (gabarito oneroso), **21 e 22** (fórmulas de contrapartida) e **38** (legalização por contrapartida). O arquivo [LC274_2024.pdf](#) desta pasta é o **texto original de 2024, sem as notas de revogação** — use o [LC274_2024_CONSOLIDADO.pdf](#), que as traz embutidas. Ver a seção "ATUALIZAÇÃO DE VIGÊNCIA — 21/07/2026" ao final deste índice. - **Arquivo:** [LC274_2024.pdf](#) - **Fonte oficial:** Lei Complementar nº 274, de 17/07/2024 — baixada de [desenvolvimento.prefeitura.rio](#) (mirror oficial; o link de [www2.rio.rj.gov.br/smu/buscafacil](#) retornou erro 500 no momento da busca, 14/07/2026) e arquivada nesta pasta. - **Por que foi buscada:** o PDF da LC 270/2024 marca o Anexo XV (Macrozonas e CAM) como "substituído pela Lei Complementar 274 de 17/07/2024", sem incluir o conteúdo — buscamos essa lei pra tentar localizar o CAB = 0,8 confirmado pelo RIU pra ZRM3 D/AP4. - **Resultado concreto (não é pendência em aberto):** a LC 274/2024 (26 páginas) trata de outros instrumentos — Direito de Superfície em Áreas Públicas, Outorga Onerosa de Alteração de Uso, condições especiais de licenciamento de acréscimos/regularização. **Não contém** uma tabela de CAB por zona substituindo o Anexo XV de forma extraível como texto. Conclusão: a exceção pontual que dá CAB 0,8 pra essa zona específica não está localizável em nenhum dos PDFs consultados (LC 270/2024 nem LC 274/2024) — pode estar num anexo em formato de imagem/tabela não capturado pela extração de texto, ou noutra lei ainda não identificada. **O RIU oficial (sistema ao vivo da SMDU) continua sendo a fonte prática mais confiável pra esse valor específico** — seguir consultando caso a caso, sem bloquear o processo por essa lacuna pontual.

[ATENÇÃO] ESTA LACUNA É FALSA — confirmado em fonte oficial em 21/07/2026. O CAB por subzona **está na lei**, e não num anexo em imagem: **LC 270/2024, Art. 345, § 4º**. Para a AP-4, inciso III: alínea "e", item 2 — **CAB 0,8 = ZRM 3 A, B e D**; alínea "d", item 2 — **CAB 0,6 = ZRM 2 B, D, E, F, G, H e M**. Conferido contra o texto vigente do portal da Câmara Municipal.

Por que a lacuna surgiu, e por que ela enganaria qualquer um: o próprio Art. 345, § 2º afirma que *"os Coeficientes de Aproveitamento Básico – CAB e Máximo – CAM por zona e subzona estão dispostos por Área de Planejamento no Anexo XXI"* — **mas o Anexo XXI não tem coluna de CAB**, só CAM, TO, lote mínimo, gabarito e afastamento frontal. Quem segue a remissão do § 2º conclui, corretamente para o que viu, que o dado não está na lei. **A contradição é da lei, não da nossa pesquisa.** Endereço correto: **§ 4º**, não Anexo XXI. Regra geral de CAB 1,0: Art. 103, parágrafo único.

O RIU continua sendo a confirmação prática para o lote concreto — mas **deixou de ser a única fonte possível** do CAB.

Decreto Rio nº 56.561/2025 — regulamenta Anexo XVIII da LC 270/2024 (usos por CNAE e por zona)

- **Arquivo:** [Decreto56561_2025_UsosPorZona_AnexosICES.pdf](#)

- **Fonte oficial:** Decreto Municipal nº 56.561, de 05/08/2025 — baixado de `desenvolvimentourbano.prefeitura.rio` e arquivado nesta pasta em 15/07/2026.
- **Por que importa:** a LC 270/2024 define as categorias de uso (Art. 338) mas delega a distribuição de usos permitidos por zona ao **Anexo XVIII**, cujo conteúdo detalhado (por CNAE, por Área de Planejamento) está neste Decreto — organizado em 5 anexos (I a V, um por Área de Planejamento: Anexo I=AP1, II=AP2, III=AP3, **IV=AP4**, V=AP5).
- **Achado central (caso-teste Clínica Bem-Estar Recreio, 15/07/2026):** Seção Q "Saúde Humana e Serviços Sociais", Grupo 86.3 ("Atividades de atenção ambulatorial executadas por médicos e odontólogos") — na coluna **ZRM3** do Anexo IV (AP4), a classificação é **S-II (Uso de Serviços II)**. Confirma que uma clínica médica privada com fins lucrativos **não** se enquadra em "Uso Institucional de interesse público" (LC 270/2024 Art. 338 XVI, reservado a instituições públicas/assistenciais/religiosas sem fins lucrativos) — mesmo que a SMDU, numa resposta de análise, use informalmente a expressão "institucional de saúde". A nomenclatura tecnicamente correta a defender no Anexo III/DULI é **Uso de Serviços II (S-II), CNAE 86.3**.
- **Dificuldade de acesso:** o WebFetch direto do PDF retornou "binário/comprimido, não extraível" na primeira tentativa — só consegui ler o conteúdo baixando o arquivo e convertendo localmente com `pdftotext -layout` (ferramenta de linha de comando, fora do WebFetch). Registro isso como dependência de ferramenta que pode não estar disponível em todo ambiente de execução.

LC 284/2025 — Operação Urbana Consorciada do Parque do Legado Olímpico Rio 2016

- **Arquivo:** `LC284_2025_OperacaoUrbanaLegadoOlimpico.pdf`
- **Fonte oficial:** Lei Complementar nº 284, de 17/07/2025 — texto sancionado (assinatura "EDUARDO PAES, Prefeito"), obtido em 15/07/2026 do portal legislativo oficial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro (`mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf`), não de agregador de terceiros. Baixado via `curl` direto (HTML bruto da página oficial, não resumo de IA) e convertido para PDF nesta pasta — as duas primeiras tentativas de WebFetch em agregadores de terceiros (`leis.org`, `leismunicipais.com.br`) retornaram erro 403; o WebFetch direto na página oficial funcionou, mas por precaução (regra de não confiar cegamente em resumo de IA sobre lei, aprendida no Decreto 56.561/2025 e na API ArcGIS) confirmei artigo por artigo direto no HTML bruto baixado, não só no resumo.
- **Por que importa:** achado da Seção 6 do RIU (print oficial trazido por Claudemberg, 15/07/2026) para o lote do caso-teste Clínica Bem-Estar Recreio (CL 476218) — o lote está na "Área Receptora Setor III-H" desta Operação Urbana, com parâmetros ampliados divulgados no RIU (CAM 3, TO 30%, gabarito 12pav/36m), condicionados por texto do próprio RIU "ao atendimento das regras da legislação específica de cada Operação Urbana". Pesquisei essa legislação específica para confirmar se e como isso se aplica ao caso.
- **Achados centrais, com artigo exato:**
- **Art. 12, VI** (Setor III-H): confirma CAM=3, TO=30%, Gabarito 12pav/36m — bate com o RIU. Mas a alínea **"d"** define o uso permitido como **"uso residencial multifamiliar, não limitado aos núcleos e sem limitação de área máxima para núcleos"** — é a ÚNICA categoria de uso listada para este subsetor especificamente. Por comparação, outros subsetores da mesma lei (III-C/III-D, III-E) listam explicitamente "uso residencial multifamiliar, **comercial e serviços**", e o III-A tem a

ressalva "ou os previstos pela Lei Complementar 270, de 2024 e legislações correlatas" — nenhuma dessas duas aberturas existe no texto do III-H. Isso é textualmente restritivo: o pacote de parâmetros ampliados do III-H está atrelado ao uso residencial multifamiliar, sem menção a uso comercial/serviços/institucional.

- **Art. 11** (regra geral de elegibilidade para receber TDC, não específica de III-H): lista usos de base elegíveis para lotes receptores em geral — unifamiliar (restrito), residencial multifamiliar, uso misto, comercial, **serviços**, hotelaria, clubes. Isto é sobre qual zoneamento de base habilita um lote a ser receptor de Transferência do Direito de Construir (TDC) — não confundir com o Art. 12, VI, "d", que define o uso final do pacote ampliado especificamente para III-H.
- **Art. 9, §1º e Art. 14** — a transferência de potencial construtivo (TDC) do Setor II (área cedente) para o Setor III (área receptora, onde está III-H) exige **registro por escritura pública e Certidão de Potencial Construtivo Transferido** emitida pela SMDU mediante comprovação de pagamento ao cedente — ou seja, o pacote ampliado não é automático por estar geograficamente na área receptora; exige uma transação formal de aquisição de potencial construtivo.
- **Art. 23** — condição financeira adicional e distinta da ICS geral da LUOS: para obter a licença de construção usando potencial construtivo desta OUC, o requerente recolhe **contrapartida financeira nos termos do art. 17 da LC 272/2024 e art. 17 da LC 273/2024**, paga em 3 parcelas (20% na emissão da licença, 40% no início da obra, 40% no Habite-se/conclusão), destinada ao Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável (FMUS) — **contrapartida própria da OUC, adicional/distinta da ICS (0,3 do CAM) já registrada para o regime-base ZRM2 G**.
- **Art. 51 (vigência)** — **achado adicional relevante, não solicitado mas encontrado durante a pesquisa**: a lei entra em vigor de forma escalonada — só os arts. 21, 22 e 49 (regras gerais de contrapartida institucional/cronograma/regulamentação) valem desde a publicação (17/07/2025); **"nos demais casos e artigos" — o que inclui o Art. 12 (parâmetros por subsetor, inclusive III-H) e todo o mecanismo de TDC dos Arts. 9-11 — só entram em vigor "na data em que forem satisfeitas todas as condicionantes previstas no art. 21, incisos I e III", ou seja, aprovação do Masterplan do Parque Legado Olímpico (inciso I) e aprovação dos PAA/PAL substitutivos (inciso III). Não pesquisei e não confirmei se essas duas condicionantes já foram satisfeitas até hoje (15/07/2026)** — isso é uma pendência de pesquisa adicional, registrada no caso-teste, não decidida aqui.
- **Dificuldade de acesso**: agregadores de terceiros (leis.org, leismunicipais.com.br) bloquearam o WebFetch com erro 403. A fonte oficial (mail.camara.rj.gov.br) respondeu normalmente tanto a WebFetch quanto a curl direto — usei curl para obter o HTML bruto e conferir artigo por artigo, em vez de confiar só no resumo do WebFetch (regra de precaução já registrada para o Decreto 56.561/2025 e a API ArcGIS).

API de geoprocessamento oficial da SMDU (ArcGIS REST, pgeo3.rio.rj.gov.br) — [REVISAR] RELIGADA CONDICIONALMENTE EM 15/07/2026 sob o POP-LEGAL-RIU-01 (histórico do rebaixamento preservado abaixo)

- **Não é um arquivo baixado, é um serviço vivo:**

<https://pgeo3.rio.rj.gov.br/arcgis/rest/services/> — serviços ArcGIS REST públicos que alimentam o próprio RIU (mapas.rio.rj.gov.br), consultáveis por coordenada sem clicar em

mapa.

- **Camadas relevantes já testadas:** `Urbanismo/LBB_Zoneamento_urbano_vigente` (zona/subzona e parâmetros — CAB, CAM, TO, lote mínimo, testada, gabarito, afastamento frontal, ICS), `Urbanismo/IU_Usos_e_atividades` (código de zona do Decreto 56.561/2025), restrições sobrepostas `Urbanismo/LBB_AEI|LBB_AEIS|LBB_Areas_Protegidas|LBB_APAC|LBB_APP`, geocoder `Geocode/Geocode_composto_SIURB` (e `Geocode_Logradouros_WGS84`), lote cadastral `CadParcel/GeoPAL` (camada 0 "Número de lote", camada 1 "PAL"), e `CadLog/Trechos_Logradouros` (homônimos de rua).

[REVISAR] RELIGAMENTO CONDICIONAL (15/07/2026) — decisão de Kelsen, executada e validada por Hely

Esta API foi **religada como fonte oficial forte**, mas **somente sob o pipeline validado do POP-LEGAL-RIU-01** (nesta mesma pasta de Agente, em `../POPs/`). Motivo: o POP **satisfaz exatamente a condição de religamento** que estava fixada no rebaixamento abaixo — "só volta a ser fonte forte quando houver mecanismo melhor de geolocalização (por lote, não CEP) e um processo de conferência cruzada consistente". O POP entrega isso: (1) geocoder oficial da Prefeitura em vez de CEP centroe; (2) TRAVA por lote cadastral real via `GeoPAL` "Número de lote" antes de ler zoneamento; (3) conferência humana no RIU como segurança (dupla checagem), não como fonte única. - **As duas causas-raiz do erro histórico ficam neutralizadas:** causa (b) consulta espacial mal configurada -> o POP usa consulta de **ponto único** com `inSR=31983` e geometria explícita, **sem** `tolerance/mapExtent/imageDisplay`; causa (c) atribuição de feature errada -> o POP confere que a feature retornada é a do lote confirmado no `GeoPAL` e exige resposta de **1 única feature**. - **Validação end-to-end registrada (Princípio 8):** reprodução da coordenada-âncora do Claudemberg (`x=657364.35 y=7454433.40` -> ZRM3 D, bateu com o RIU) + dois endereços reais rodados do endereço aos parâmetros: **Estrada dos Bandeirantes 5000/Vargem Grande** (lote 11/quadra IV/CLNP 02433113867 -> ZRM3 B, com **duas restrições sobrepostas incidentes:** AEIA Ambiental e APA do Sertão Carioca) e **Rua Albano de Carvalho 100/Recreio** (lote 22/quadra 14/CLNP 10421600085 -> ZPP A-20, que remete ao Decreto 3.046/1981). Detalhe completo no POP, seção 9. - **Continua valendo a TRAVA C:** a API não substitui a conferência humana no RIU interativo antes de protocolo real (Princípio 18) — Hely não acessa o mapa interativo direto; quando a confirmação visual for necessária, sinaliza a Kelsen/Claudemberg.

[ATENÇÃO] HISTÓRICO — Rebaixamento de 15/07/2026 (mantido para rastreabilidade, Princípio 8; não apagar)

[ATENÇÃO] Confiabilidade REBAIXADA (15/07/2026) — erro real e concreto confirmado, não teórico

Até 14/07/2026 este texto tratava a API como **"fonte de altíssima confiança para pesquisa e triagem"**. Isso mudou depois de um erro real confirmado por Claudemberg (print oficial do RIU) no caso-teste Clínica Bem-Estar Recreio (CL 476218): a forma como a API foi usada — geocodificação por CEP — produziu um resultado de zoneamento errado (ver histórico do achado abaixo), com diferença de zona-mãe inteira, não só de subzona.

Nova regra de confiabilidade: esta API **não é confiável sozinha para confirmar zoneamento** — precisa sempre ser cruzada contra o RIU real (`mapas.rio.rj.gov.br`) antes de qualquer protocolo

real. Rebaixada ao mesmo nível de **"indicativo de baixa confiança"** que já se aplicava a fontes secundárias/WebFetch de terceiros. Só volta a ser tratada como fonte forte quando houver mecanismo melhor de geolocalização (ex: geocodificação por número exato de lote/CL, não por CEP/centroide de logradouro) e um processo de conferência cruzada consistente.

Regra de processo daqui pra frente (Hely, executor): antes de qualquer protocolo real, cruzar o parâmetro obtido por esta API contra o RIU real — mesmo que isso exija pedir a alguém (Kelsen/Claudemberg) para consultar manualmente o mapa interativo, já que Hely não consegue acessá-lo direto via WebFetch/WebSearch. Não basta mais rodar só a API ArcGIS e dar o resultado como definitivo.

Achado novo (reteste caso 4, Petrella Wachowski, 15/07/2026) — geocoder oficial da própria SMDU/IPP, melhor que geocodificar por CEP de terceiros

Descobri, dentro do mesmo conjunto de serviços ArcGIS da Prefeitura (pasta `Geocode`), um serviço de geocodificação de endereço **oficial** (não é o mesmo que a API de zoneamento, é complementar a ela):

https://pgeo3.rio.rj.gov.br/arcgis/rest/services/Geocode/Geocode_Logradouros_WGS84/GeocodeServer (operação `findAddressCandidates`). É o mesmo tipo de dado que alimenta o RIU (não um mirror de terceiro), e existe também uma camada cadastral de trechos de logradouro (`CadLog/Trechos_Logradouros`, com faixas de numeração par/ímpar quando cadastradas) que permite conferir se um trecho de rua tem mais de uma ocorrência do mesmo nome em pontos distantes da cidade — foi exatamente esse cruzamento que, neste caso 4, expôs que "Rua Doutor Crespo" tem 2 trechos cadastrados a ~2 km de distância um do outro no mesmo bairro (Recreio), com faixas de numeração diferentes.

Por que isso importa (achado de processo, não só de mérito): geocodificar só por CEP (via API de terceiro tipo AwesomeAPI) usa o centroide de toda a faixa de CEP, que pode ficar a mais de 1 km do endereço/lote real dentro do mesmo CEP — foi o que aconteceu nos dois casos de Recreio já testados (caso 3 e caso 4): a coordenada de CEP centroide, nos dois casos, teria apontado para uma zona (ZRM3 D) diferente da zona real do endereço específico (ZRM2 G). Usar o geocoder oficial de logradouro (mesmo quando não localiza o número exato dentro do trecho, como ocorreu aqui) é uma evidência mais forte do que CEP centroide, porque usa a mesma base cadastral do RIU, não uma aproximação de terceiro.

Não decido sozinho que isso vira regra permanente de processo — sinalizo a Kelsen: recomendo (Princípio 9 — Padronização) que o processo padrão de geocodificação, daqui pra frente, inclua sempre uma consulta ao `Geocode_Logradouros_WGS84` (e, se disponível, ao `CadLog/Trechos_Logradouros` para checar múltiplas ocorrências do mesmo nome de rua) como parte do cruzamento — não substituindo a necessidade de confirmação final por RIU real/assinado, mas melhorando a qualidade do "indicativo de baixa confiança" antes dessa confirmação. Kelsen decide se formaliza isso como parte da Skill de base legislativa por bairro/subzona.

Achado de granularidade — HISTÓRICO DO ERRO (registro mantido para rastreabilidade, Princípio 8) + achado real corrigido em 15/07/2026

Registro original (14/07/2026), mantido como histórico explícito do erro — NÃO era o real: usando essa API para o caso-teste da Rua Escritor Elie Wiesel, 215 (Recreio dos Bandeirantes), registrei que o lote caiu em **ZRM3 subzona O**, com parâmetros bem diferentes da **ZRM3 subzona D**

dos 2 casos-teste anteriores no mesmo bairro (Rua Claude Monet, Rua Athos Bulcão) — CAM 2,0 vs. 1,0, TO 70% vs. 50%, gabarito 8pav/26m vs. 6pav/20m (afastado), lote mínimo 360 vs. 600 m². **Isso estava ERRADO.**

Achado real, confirmado em 15/07/2026 (RIU oficial, print de Claudemberg, mesmo CL 476218): o lote está em ZRM2 subzona G, não ZRM3 O — diferença de **zona-mãe inteira**, não só de subzona. Parâmetros reais: CAB 0,6, CAM 1,0, TO 50%, lote mínimo 360 m² (bateu), testada mínima 10 m (bateu), afastamento frontal 5 m (bateu), gabarito 4pav/14m nos dois regimes (afastado e não afastado — sem vantagem por se afastar), ICS 0,3 ("0,3 do CAM"), SMD 20% da área livre mínima.

Investigação de causa raiz (evidência real, refeita em 15/07/2026, não teoria): 1. Geocodifiquei o CEP 22790-672 / "Rua Escritor Elie Wiesel" por duas fontes independentes (AwesomeAPI CEP e OpenStreetMap Nominatim) — ambas convergiram para praticamente o mesmo ponto (lat -23.0087, lon -43.4669). 2. Consultei a camada oficial `LBB_Zoneamento_urbano_vigente` (identify, tolerância 0, sem buffer) nesse ponto exato: retornou **uma única feature, ZRM2 G**, com todos os atributos batendo 100% com o print oficial do RIU de Claudemberg (CAB 0,6, CAM 1,0, TO 50%, gabarito 4pav/14m nos dois regimes, ICS 0,3, "0,3 do CAM"). 3. **Isso descarta a hipótese de que geocodificar por CEP, em si, é a causa do erro** — feito corretamente, aponta exatamente para a zona real. 4. Confirmei, por consulta espacial direta (query, where=zona='ZRM3' AND subzona='O'), que a zona ZRM3 O **existe de fato** no cadastro da SMDU (CAB 1,0, CAM 2,0 — os mesmos valores errados registrados originalmente) — mas sua geometria real fica a **aproximadamente 10-14 km de distância** do imóvel, numa região totalmente diferente da cidade (coordenadas compatíveis com Jacarepaguá/Freguesia/Taquara, não Recreio dos Bandeirantes). Testei tolerâncias de busca espacial de até 50 m ao redor do ponto correto — ZRM3 O nunca aparece como zona vizinha ou ambígua; não é um caso de "lote de fronteira entre duas subzonas próximas". 5. Reproduzi uma consulta `identify` com um parâmetro `tolerance` (buffer de busca, em pixels) desproporcional ao par `mapExtent/imageDisplay` informado — e essa combinação de fato faz a busca espacial "explodir" para um raio efetivo de vários quilômetros, retornando dezenas de zonas de toda a cidade numa única resposta (incluindo a ZRM3 O real, distante, misturada com zonas completamente irrelevantes ao lote). Isso é evidência concreta de um mecanismo técnico real e reproduzível pelo qual uma consulta mal configurada devolve uma feature de zoneamento totalmente alheia ao ponto de interesse. 6. **Conclusão sobre a causa raiz:** o erro não foi de geocodificação imprecisa (hipótese a) — geocodificar corretamente aponta para ZRM2 G. A evidência aponta para uma combinação de (b) consulta espacial mal configurada (tolerância efetiva de vários km, não compatível com "identificar o lote específico") e (c) erro de extração/atribuição — a feature errada (ZRM3 O, distante) foi registrada como se fosse a do lote, dentre uma resposta que continha múltiplas features não relacionadas ao ponto de consulta. **Ressalva de honestidade:** o processo original (14/07/2026) não registrou o valor literal de coordenada nem os parâmetros exatos da requisição usada — não é possível reconstituir com 100% de certeza absoluta qual foi o mecanismo exato passo a passo daquela consulta específica; a conclusão acima é a mais bem sustentada pela evidência reproduzida agora, não uma certeza absoluta de log. 7. **Novo item de processo daqui pra frente:** sempre registrar, no próprio arquivo do caso, a coordenada literal usada e os parâmetros exatos da requisição à API (tolerance, mapExtent, imageDisplay) — para que qualquer erro futuro seja auditável e reproduzível como este foi agora (Princípio 8 — Rastreabilidade).

[ATENÇÃO] Esta é a lei central do Projeto Legal e esteve **AUSENTE** desta pasta até **21/07/2026**. Operamos dias citando artigos dela de memória, sem texto arquivado. Falha de base corrigida nesta data. Análise completa do conteúdo: **POPs/POP-LEGAL-05_conteudo_exigido_protocolo_RJ.md** — este índice é endereço, não substituto.

- **Arquivos** (quatro, todos necessários):
- **Decreto55622_2025_LICIN2.0.pdf** — corpo do decreto, 14 pp.
- **Decreto55622_2025_AnexoI_ModelosDULI.pdf** — **modelos gráficos do DULI**, 2 pp. em A0
- **Decreto55622_2025_AnexoII_TermosDeclaracoes.pdf** — Termos e Declarações, 3 pp.
- **Decreto55622_2025_PublicacaoD0.pdf** — publicação no D.O. de 01/01/2025, 5 pp.
- **Fonte oficial:** portal da SMDU —
<https://desenvolvimentourbano.prefeitura.rio/licenciamento-integrado-licin/>. URLs diretas: [.../2025/05/ato_55622.pdf](#), [.../2025/05/LICIN-2.0-Anexo-I.pdf](#), [.../2025/05/Decreto-RI0-LICIN-2024-Anexo-II-C.pdf](#), [.../2025/05/Decreto-55.622-Versao-D0.pdf](#)
- **Baixado em:** 21/07/2026, via `curl` direto (HTTP 200 nos quatro). MD5 do corpo: `63e5274003eae0c2b29ad60f9bb36cdb`.
- **Por que importa:** é a norma que define **o que se entrega à prefeitura e o que a prefeitura analisa**. Nenhum outro documento da casa cobre isso — a base documental de Legal no Drive (POP, Memorial, Planilha de Enviáveis) sequer menciona o LICIN.

Dificuldade de acesso — ler antes de usar

- **O corpo do decreto sozinho NÃO BASTA.** Os modelos do DULI (Anexo I, incisos I e II) **não estão embutidos** no `ato_55622.pdf`: a p. 5 traz só os títulos, sem imagem. Só existem no arquivo separado do Anexo I. Quem baixar apenas o decreto fica sem os modelos.
- **O Anexo I é IMAGEM PURA — pdftotext devolve 2 bytes.** Só se lê rasterizando (`pdftoppm -r 200`) e olhando. O arquivo ainda acusa `Bad block header in flate stream` em dois offsets.
- **As pp. 9-11 do decreto são imagens** e reproduzem o Anexo II — usar o arquivo próprio do Anexo II, que é extraível.
- `pdftotext -layout` **EMBARALHA o Anexo IV** (p. 13): inverte a posição do campo "Unidade" e do cabeçalho "Número de Compartimentos". A transcrição correta saiu da imagem, não da extração.
- Agregadores (leismunicipais, LegisWeb, normasbrasil) indexam o decreto, mas são fonte secundária — e não trazem os anexos gráficos.

Achados centrais, com artigo exato

- **Art. 3º** — lista **fechada** de 13 parâmetros analisados pelo técnico (dimensões do lote, alinhamento, cota de soleira, TO, SMD, ATE, gabarito, afastamentos, limite de profundidade, área coletiva, uso e tipologia, nº de unidades, ICS). **Parágrafo único** joga todo o resto na responsabilidade declarada de PRPA/PREO/requerente. É a chave de leitura do decreto: a SMDU analisa o envelope, não o interior.

- **Art. 10 e parágrafo único** — critério **escrito** de Anexo III vs. IV: III é a regra geral (prédio); **IV é para residencial unifamiliar ou bifamiliar**. Para o nosso escopo (Construção do Zero residencial), **o Anexo IV é o caso padrão**.
- **Art. 11** — vincula todo pedido aos *"padrões de apresentação de projetos e declarações previstos nos Anexos"*. É o que torna o modelo do Anexo I normativo, e não ilustrativo.
- **Art. 4º §4º** — Anexo V (Declaração de compatibilidade) é **para o início das obras**, não peça de protocolo.
- **Anexo I, III** — as peças exigidas são **cinco**: TÍTULO, QUADRO DE ÁREAS, PLANTA DE SITUAÇÃO (13 itens), PLANTAS DOS PAVIMENTOS (8 itens), CORTES (8 itens). **Não há rubrica de FACHADAS**.
- **Anexo I, IV, 1** — *"Não serão aceitas plantas baixas dos pavimentos, fachadas, e plantas com informações que não interfiram na análise da implantação e volumetria do prédio."* **CONFIRMADO literal**. Leitura sustentada (ver POP-LEGAL-05, Seção 4): **três recusas autônomas**. **fachada e plantas baixas têm 1 ocorrência cada em todo o corpus — ambas neste item, para recusar**.
- **Anexo I, IV, 2** — convenção de cores **CONFIRMADA literal e CONFIRMADA restrita a "Todo projeto de modificação"**: amarelo = demolição, vermelho = construção nova ou existente a legalizar, preto = existente sem modificação. **Regra única em todo o decreto** (amarelo = 1 ocorrência). **Para obra nova a norma é SILENTE** — e o COES também não tem convenção de cor (amarelo = 0 no COES).
- **Anexo I, IV, 4** — modificação sem acréscimo de área e transformação de uso: **dispensadas as plantas e cortes** do DULI.
- **Anexo III** — **CONFIRMADO: tem três subtabelas**, títulos literais 1. PROJETO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR / GRUPAMENTO / MISTO, 2. PROJETO DE USO EXCLUSIVO / INDUSTRIAL, 3. PROJETO DE EDIFICAÇÃO COMERCIAL. **Não há critério normativo de escolha entre elas** — varredura negativa. Transcrição integral no POP-LEGAL-05, Seção 7.
- **Anexo IV** — **não tem subtabelas**: tabela única, dois blocos (Área (m²) com 11 linhas; Número de Compartimentos com 6 linhas). É o único ponto do procedimento que pede nº de compartimentos por tipo.

Resultados negativos verificados (varredura no corpus decreto + Anexo II, 32.008 bytes)

Vale ouro para simplificar o processo — não re-pesquisar sem motivo novo.

- **Geografia**: Recreio = 0, Barra da Tijuca = 0, Barra = 0, AP4/AP-4/AP 4 = 0, subzona = 0, bairro = 0, zona = 0, zoneamento = 0. O decreto é **integralmente neutro quanto a bairro/zona**. **Não existe checklist de protocolo diferenciado por subzona** — o que se entrega é idêntico em toda a cidade; o que muda por subzona são os **parâmetros declarados dentro** das peças (LC 270/2024 + COES). Ressalva: "bairro" e "zoneamento" aparecem nos **modelos em imagem**, como campos a preencher, não como regra.
- **Formato**: escala = 0, formato = 0, A1 = 0, A0 = 0, NBR = 0, ABNT = 0. **Confirma com fonte primária que não há base para "A1 obrigatório"** — **nem para nenhum formato**. Único indício documental: o arquivo oficial dos modelos é **A0** (841 × 1189 mm), e o carimbo diz **ESCALA: INDICADA**. Escalas usadas no modelo: situação 1:200; plantas, telhado e corte 1:100.

- **Documentos: RRT = 0, certid = 0, matríc = 0, memorial = 0.** O decreto **não menciona RRT, certidão nem memorial descritivo.** [ATENÇÃO] Isso **NÃO** significa que não sejam exigidos — o Art. 2º, I remete a "*documentação indicada no requerimento on-line*", que é onde a lista vive e que **não conseguimos ler** (requerimentosmu.rio.rj.gov.br devolve 957 bytes, app JS atrás de autenticação). Registrar como "não determinável por esta fonte", nunca como "não exigido".

Divergência aberta com a base interna da casa

A Planilha de Enviáveis e o POP-ARQ-PL-01 listam "**Fachadas legais**" e "**Memorial descritivo (para protocolo legal)**" como entregáveis do Projeto Legal. Confrontados com o decreto: fachada é **expressamente recusada** (Anexo I, IV, 1) e memorial **não é peça do LICIN 2.0**. Detalhamento e consequências em POP-LEGAL-05, Seção 13. **Correção dos documentos do Drive é de Kelsen, não do Hely.**

[ATENÇÃO] Contradição não resolvida — proposta de Skill (16/07/2026) diz que o Anexo I tem base legal própria no Decreto 48.719/2021; nossa própria base já confirma esse decreto como SEM EFEITO

Na integração de Skills Propostas de 03/09/2026 (Kelsen), a proposta `legal_anexo-i-base-legal-decreto-48719-21.md` afirmou, citando o portal Carioca Digital (atualizado 01/06/2026), que o **Anexo I do LICIN 2.0 (DULI)** tem fundamento legal próprio no **Decreto Rio nº 48.719/2021**, distinto do Decreto 55.622/2025 (procedimento geral). **Isso contradiz o que já está confirmado nesta pasta, duas vezes, por fonte primária (Busca Fácil da SMU):**

- Linha 247 acima (tabela "Status oficial das normas..."): **Decreto 48.719/2021 (LICIN 1.0) -> status "Sem efeito" — "EM FUNÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO 55622".**
- Achado de 21/07/2026 (mais acima): o próprio Decreto 55.622/2025 revoga o LICIN 1.0 **tacitamente** (sem cláusula revogatória expressa) — é a Busca Fácil, não o corpo do decreto, que registra a revogação tácita.
- Achado de 11/08/2026 (Rodada `kelsen-anexo3-anexo4-criterio-escolha`, item acima): sob o **LICIN 1.0** (Decreto 48.719/2021), unifamiliar/bifamiliar usava o mesmo "Anexo III" de todos os projetos — **a cisão Anexo III (regra geral) / Anexo IV (uni/bifamiliar) é estrutura nova do LICIN 2.0, sem precedente no 48.719/2021.**

Não decido isso sozinha, e não incorporei a afirmação da proposta como fato na Skill `legal-base-legislativa-bairro`. Duas leituras possíveis, nenhuma confirmada: (a) o Carioca Digital não atualizou a base legal citada na página do serviço depois da transição LICIN 1.0 -> 2.0 (mesmo padrão já visto — nome/fonte de portal que não acompanha a lei); (b) existe alguma continuidade formal do 48.719/2021 especificamente para o modelo gráfico do Anexo I que a Busca Fácil não capturaria por não ser uma "revogação" no sentido tradicional. **Pendência para Hely:** abrir a página do Carioca Digital (`carioca.rio/servicos/licenca-para-construcao-ou-modificacao-de-edificacao-licin/`) e conferir se ela realmente cita o 48.719/2021 como base do Anexo I hoje, e se sim, checar o D.O. de 01/01/2025 (já arquivado, `Decreto55622_2025_PublicacaoD0.pdf`) por qualquer cláusula de vigência específica dos anexos gráficos que não seja a revogação geral do procedimento. Até essa checagem, a Skill segue **sem** citar o 48.719/2021 como fundamento do Anexo I — e citar esse decreto como base legal num DULI real seria vício grave (mesma classe de risco já registrada para "citar artigo revogado

em protocolo").

A segunda parte da mesma proposta (PRPA/PREO precisam de credencial CREA/RJ ou CAU/RJ + comprovante de dimensão do lote no Anexo I) não foi confirmada nem refutada nesta rodada — vem da mesma fonte (Carioca Digital), tratada com a mesma cautela até verificação.

ATUALIZAÇÃO DE VIGÊNCIA — 21/07/2026 (2ª rodada)

Determinação: Claudemberg -> Wallenberg -> Kelsen -> Hely. Quatro perguntas de vigência e hierarquia normativa. Análise completa em **POP-LEGAL-05, Seções 16 a 19**. Esta entrada é o registro de acervo; ela **não substitui** o POP.

Nada foi sobrescrito. Todos os arquivos anteriores permanecem na pasta (Princípio 8).

A descoberta de método — a base "Busca Fácil" da SMU

www2.rio.rj.gov.br/smu/buscafácil — Subsecretaria de Planejamento Urbano da SMU. **Fonte oficial**, acessível por HTTP simples (sem login, sem JavaScript). Entrega três coisas que nenhuma outra fonte nossa entregava:

1. **Status jurídico por ato:** Válido / Revogado / Sem efeito / Suspenso / Sub judice / Declarado inconstitucional — **com nota textual do motivo, citando a norma causadora.**
2. **Texto CONSOLIDADO em PDF**, com notas embutidas no corpo, no formato "(Artigo 19 com redação dada pela Lei Complementar 291 de 01/12/2025.)".
3. **Busca por texto integral** sobre todo o acervo — permite varredura negativa confiável.

Consequência para a manutenção desta pasta: antes de usar qualquer norma daqui, **conferir o status dela nessa base**. Esta pasta guarda arquivos; ela não sabe se eles ainda valem. Proposta a Kelsen: incorporar à Skill `legal-base-legislativa-bairro` e ao `POP-GESTOR-LEGAL-01`.

Arquivos acrescentados nesta data

Arquivo	Norma	Status oficial	Por que importa
COES_LeiComplementar198-2019-consolidado-SMU-válido	LC 198/2019 consolidado (PDF gerado 07/01/2026)	Válido	Passa a ser a versão de referência do COES. Contém as duas alterações que nenhuma versão anterior tinha

COES_LeiComplementar198_2019_SãoMateusClaudemberg.pdf	LC 198/2019, impressão Web 21/07/2026		Preservado para rastreabilidade. Texto normativo idêntico ao nosso de 13/07
LC283_2025_AlteraCOES_Art.283.pdf	LC 283/2025 14/07/2025	Válido	Acrescenta COES Art. 35 § 7º — dutos no passeio
LC291_2025_SupermercadosShoppingShoppingsItais.pdf	LC 291/2025 12/07/2025	Válido	Acrescenta COES Art. 2º § 7º ; altera LC 270 e LC 281
LC281_2025_CondicoesEspeciaisCONSOLIDADO.pdf	LC 281, 30/05/2025	Válido	Fecha pendência antiga. Arts. 18 e 19 = cálculo e pagamento da contrapartida. Revoga blocos da LC 274
LC274_2024_CONSOLIDADO.pdf	LC 274, 17/07/2024 consolidada	Válido	Traz as notas de revogação que o nosso LC274_2024.pdf original não tem
LC292_2025_RiscoEstruturaLC292.pdf	LC 292/2025 02/12/2025	Válido	Regulamenta LC 270 Art. 284, III
LC299_2026_AlteraLC270_Art.299.pdf	LC 299/2026 01/10/2026	Válido	Nova redação ao LC 270 Art. 371 § 5º (grupamentos de interesse social)
LC301_2026_AEIUPracaOnze de Maio LC 301.pdf	LC 301, 09/07/2026	Válido	A mais recente. Altera LC 270 e prorroga o prazo do Art. 40 da LC 281 para 01/12/2026
ResolucaoSMDEIS27_2021_LICIN_BaixaComplexidade_FEM-RETO.pdf	Resolução SMDEIS 27, 10/11/2021	Sem efeito	Rito simplificado para unifamiliar/bifamiliar — não vale mais. Ver POP-LEGAL-05 Seção 16
ResolucaoSMDEIS03_2023_SubstituicaoPREO.pdf	Resolução EIS-REN 3, 03/03/2023	Válido	Procedimento de substituição do PREO — estreita a lacuna L-9

Status oficial das normas que já estavam na pasta

Norma	Status	Nota
Decreto 55.622/2025 (LICIN 2.0)	Válido	Sem alteração posterior. Lacuna L-3 fechada
LC 198/2019 (COES)	Válido	Alterado 2x — LC 283/2025 e LC 291/2025
LC 270/2024 (Plano Diretor/LUOS)	Válido	Alerta da própria SMU: "VERIFICAR ALTERAÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 301 DE 09/07/2026". Alterada 6x
LC 274/2024	Válido	Arts. 5º-14, 17-23, 26 e 38 REVOGADOS pela LC 281/2025
Decreto 48.719/2021 (LICIN 1.0)	Sem efeito	"EM FUNÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO 55622"

[ATENÇÃO] QUATRO ENTRADAS DA NOSSA BASE APOIAM-SE EM LEI REVOGADA

LC 281/2025, Art. 42, II revogou da LC 274/2024 os **artigos 5º ao 14, 17 ao 23, 26 e 38**. Confirmado nas notas do texto consolidado oficial. O que cai:

O que a base afirma	Artigo	Situação
"LC 274 Art. 19 abre caminho oneroso para o gabarito"	LC 274 Art. 19	REVOGADO
"As fórmulas de contrapartida estão nos Arts. 21 e 22 da LC 274"	LC 274 Arts. 21-22	REVOGADOS — matéria migrou para LC 281 Arts. 18-19
"LC 274 Art. 38 — legalização por contrapartida, janela de 3 anos até ~17/07/2027"	LC 274 Art. 38	REVOGADO — a janela não existe
"LC 274 Art. 12 §2º exclui prismas do COES da contrapartida"	LC 274 Art. 12	REVOGADO

O último é o mais perigoso: a conclusão continua provavelmente certa, pelo fundamento errado. Citar artigo revogado em peça de protocolo é vício grave.

O POP-LEGAL-02 (outorga onerosa) é o documento mais afetado. [ATUALIZADO 28/07/2026] Reescrito por Hely e auditado/liberado por Kelsen — quarentena encerrada. Ver POPs/POP-LEGAL-02_outorga_onerosa_cab_cam.md, Seção 0.0 e bloco R.

[ATENÇÃO] Janela comercial ABERTA que a base registrava como expirada

LC 281/2025, Art. 40, com a redação dada pela LC 301/2026, Art. 58:

"Art. 40. Fica estabelecido o prazo de até 1º de dezembro de 2026 para requerimento de licenciamento de projetos a serem licenciados ou requerimentos de legalização, mediante aplicação de contrapartida por acréscimos não previstos na legislação ordinária **com desconto de trinta por cento para pagamento à vista.**" (NR)

Cadeia do prazo: 1º/12/2025 (original) -> 1º/06/2026 (LC 291) -> **1º/12/2026 (LC 301)**.

Não confundir com os descontos do **Art. 19** da LC 281 (50% até 1º/12/2025; 30% de 1º/12/2025 a 02/03/2026), **ambos expirados**. São dispositivos diferentes.

[COMPLEMENTO KELSEN 24/09/2026] Alcance para unifamiliar AP4: alcança, por texto expresso (LC 281 Art. 18, II e §1º, II, "a"; Art. 12 §1º), sem exclusão de ZRU/ZRM/AP4 (as exclusões dos Arts. 2º §4º, 4º §2º, 10 §2º, 14 §2º e 15 p.ú. não atingem unifamiliar). Acréscimos: Art. 9º (+1 pav. de cobertura <= 50%, p.ú. "legislação específica"), Art. 12 (horizontal, inclusive sobre afastamento frontal acima do 1º pav.), Art. 16 (legalização até +1 pav.). **Divergência de prazo não resolvida:** Art. 16 §5º (não alterado) = 30/06/2026 para legalização × Art. 40 (LC 301) = 01/12/2026 com legalização incluída. Detalhe e dúvidas abertas: POPs/POP-LEGAL-02_outorga_onerosa_cab_cam.md, R.7.1. Backup:

01_CEO/Decisoies_Autonomas/_backups/2026-09-24/kelsen_POP-LEGAL-02_R7_e_indice_Art40_ANTES.md.

[ATENÇÃO] Obrigação nova em TODA nova edificação — COES Art. 35 § 7º

"§ 7º É obrigatória a instalação de dutos nos passeios diante das novas edificações para enterramento da fiação de energia e de telecomunicações, obedecendo-se às regras e às normas técnicas definidas pelo órgão municipal responsável pelo licenciamento da obra." (*acrescentado pela LC 283 de 14/07/2025*)

"Novas edificações" é exatamente o escopo Construção do Zero. **Custo de obra e item de projeto de passeio que ninguém orçou.** Atravessa Legal, Complementares e a proposta comercial.

Correções de precisão nesta data

- CAB por subzona — a "falsa lacuna" está confirmada em fonte oficial, mas as alíneas que a base registrava estavam trocadas. Texto da Câmara, LC 270/2024 **Art. 345 § 4º, III** (AP-4):

CAB 0,8 na alínea "e", item 2 = ZRM 3 A, B e D; CAB 0,6 na alínea "d", item 2 = ZRM 2 B, D, E, F, G, H e M. A base dizia "f" e "e". Valores certos, endereços errados.

- **Contradição interna da LC 270/2024, registrada:** o Art. 345 § 2º afirma que CAB e CAM estão no Anexo XXI, mas o Anexo XXI não tem coluna de CAB. Quem seguir a remissão do § 2º conclui que o CAB não está na lei — foi essa a origem da falsa lacuna. **Endereço correto do CAB: Art. 345 § 4º** (e Art. 103, parágrafo único, para a regra geral de 1,0).
- **LC 291/2025 — pendência FECHADA em fonte oficial.** A suspeita registrada estava certa: ela altera o COES no Art. 2º, não nos Arts. 4º/8º/31. Dispositivo alterador: LC 291, Art. 8º. A confirmação anterior, por LegisWeb (fonte secundária), foi **substituída**.
- **"Uso exclusivo" TEM definição legal** — não no Decreto 55.622/2025, mas no **COES Art. 2º, III, "a" e "b"**: uso exclusivo = um único uso ou atividade não residencial por lote, com numeração única; em oposição a edificação constituída por unidades autônomas. Isso dá endereço ao critério de escolha entre as subtabelas 2 e 3 do Anexo III (POP-LEGAL-05, Seção 7.2). **Rebaixa a lacuna L-6, não a elimina** — o decreto não manda ler o COES ali.

Resultados negativos verificados nesta data

Vale ouro. Não re-pesquisar sem motivo novo.

- **Não existe rito de baixa complexidade sob o LICIN 2.0.** Busca por texto integral no acervo oficial: DULI = 1 ato (só o Decreto 55.622/2025); LICIN = 17 atos, **nenhum posterior a 01/01/2025**. Todas as Resoluções da SMDU (4) e da SMDUE (4) foram listadas — nenhuma sobre licenciamento simplificado.
- **O Decreto 55.622/2025 não tem cláusula revogatória nenhuma.** 12 artigos; o Art. 12 é só vigência. 48719 e 48.719 = **0 ocorrências**. A revogação do LICIN 1.0 foi **tácita**, e quem a declara é o registro de status da SMU.
- **Nem o COES nem a LUOS exigem planta baixa ou fachada como peça do pedido.** COES: fachada = 18 (todas materiais), planta baixa = 0, plantas = 0, peças gráficas = 0. LUOS: fachada = 17 (todas materiais), planta baixa = 0, peças gráficas = 0, plantas = 2 (uma botânica, uma sobre audiência pública). **A recusa do decreto se sustenta.**
- **A lei delegou o procedimento ao Executivo: LC 270/2024, Art. 276, parágrafo único** — "Os procedimentos e demais regulamentações sobre licenciamento e fiscalização de obras públicas e privadas, complementares à lei, serão estabelecidos em ato do Poder Executivo."

Exceção que precisa constar — projeto de fachada em APAC

LC 270/2024, Art. 280, III exige, em **nova construção** em lote situado em Área de Proteção do Ambiente Cultural classificado como passível de renovação, que o **projeto da fachada com as especificações dos materiais de acabamento** seja aprovado **pelos órgãos de tutela do patrimônio cultural**, antes da construção da primeira laje. **Não é peça do DULI** e não conflita com a Condição Geral IV.1 — é processo paralelo, em outro órgão. Mas é exigência legal real que a nossa base não registrava. Ver POP-LEGAL-05, lacuna L-11.

Armadilhas confirmadas nesta rodada

- **Não ler o Diário Oficial como documento único.** O D.O. de 01/01/2025 contém "Art. 4º Fica revogado o Decreto Rio nº 48.414" — que pertence ao **Decreto 55.623** (Manual de Marca) e revoga o **48.414**, não o 48.719. Delimitar o ato antes de atribuir a cláusula. Quase produziu revogação falsa.
- **Nome de arquivo mente.** `Nova_Resolucao_LICIN_BaixaComplexidade.pdf` é de 2021 e está sem efeito. `Decreto-RIO-LICIN-2024-Anexo-II-C.pdf` é o Anexo II do decreto de 2025.
- `md_to_pdf.py` **descarta silenciosamente glifos sem fonte Symbol.** Confirmado nesta data para os emojis de alerta e para a **seta** (15 ocorrências no POP-LEGAL-05). O texto sobrevive, o marcador some, e o alerta perde o destaque visual. **Usar marcador textual [ATENÇÃO] e ->.** Só aparece rasterizando e olhando o PDF.

AUDITORIA DA LC 301/2026 CONTRA O PRIMÁRIO — 24/07/2026

Origem: achado de pesquisa web de Wallenberg (WebSearch/WebFetch no LegisWeb, id=498025 — agregador, não texto oficial), com um conflito de artigo a resolver contra a base. Não peguei o resumo do agregador como resposta — reli o **PDF primário já arquivado** (LC301_2026_AEIUPraca0nze_AlteraLC270e281.pdf, 54 pp., texto verbatim, DO Rio 10/07/2026, sancionada por Eduardo Cavaliere) do início ao fim, artigo por artigo, e confronto abaixo.

1. O "conflito" do Art. 40 vs. Art. 58 — NÃO EXISTIA. Verbatim confirmado, duas vezes

O achado de hoje descrevia a LC 301 alterando a LC 281 pelo "Art. 58 (nova redação)", e apontava que o livro-razão de 21/07/2026 tinha registrado a mesma janela citando "LC 281 Art. 40, redação LC 301/2026" — sem o número do artigo alterador. **Não são dois fatos concorrentes: são a mesma frase com nível de detalhe diferente.**

Texto verbatim, direto do PDF arquivado (p. 44 do corpo consolidado desta lei):

"Art. 58. O art. 40 da Lei Complementar nº 281, de 30 de maio de 2025, passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 40. Fica estabelecido o prazo de até 1º de dezembro de 2026 para requerimento de licenciamento de projetos a serem licenciados ou requerimentos de legalização, mediante aplicação de contrapartida por acréscimos não previstos na legislação ordinária com desconto de trinta por cento para pagamento à vista." (NR)"

Leitura correta, sem ambiguidade: "Art. 58" é o dispositivo **da LC 301/2026** que altera; "Art. 40" é o dispositivo **da LC 281/2025** que é alterado. A entrada deste índice de 21/07/2026 ("[ATENÇÃO] Janela comercial ABERTA", acima) já tinha essa frase **exatamente correta e completa** ("LC 281/2025, Art. 40, com a redação dada pela LC 301/2026, Art. 58"). O que gerou a aparência de conflito foi uma citação **abreviada** no arquivo de estado do Kelsen (que cortou o "Art. 58" ao resumir), comparada

contra o achado de hoje — não um erro de fato em nenhuma das duas datas. **Fechado, sem alteração de conteúdo na Skill** (já estava certo) — só reforcei a citação com a nota de verbatim (ver linha da tabela "Janela de contrapartida com desconto").

Prazo confirmado, cadeia completa: 1º/12/2025 (original) -> 1º/06/2026 (LC 291) -> **1º/12/2026 (LC 301, Art. 58)**. Sem mudança na conclusão de negócio já registrada.

2. Achados novos da mesma lei — confirmados, mas fora do escopo geográfico atual (AP4)

A LC 301/2026 é uma lei "guarda-chuva": institui a AEIU Praça Onze Maravilha (Centro/Cidade Nova, AP1) e, no mesmo ato, altera LC 97/2009, LC 229/2021 (Operação Interligada), LC 232/2021 e LC 270/2024. Três dispositivos adicionais do achado de hoje, **confirmados verbatim** contra o PDF:

- **Art. 35** — dá nova redação à tabela do **Anexo XXI da LC 270/2024 para a Região de Planejamento 2.2** (zonas ZCA1/ZCA2/ZRU2/ZRM1/ZRM2/ZRM3/ZEIS/ZCS/ZUM — bairros como Tijuca, Vila Isabel, Praça da Bandeira). **Não toca nenhuma zona da AP4.**
- **Art. 61** — revoga expressamente: (I) os incisos III e IV e o §6º do **Art. 61 da LC 229/2021** (regras de gabarito de Operação Interligada em Copacabana/Leme/Ipanema/Tijuca/Praça da Bandeira/Botafogo, todos AP2); (II) o Art. 65-B da LC 229/2021; (III) o Anexo A da LC 97/2009; (IV) **o §1º do Art. 437 da LC 270/2024** — revogação direta, não "por decorrência". Nenhum dos quatro incide sobre AP4.
- **Art. 17, §8º da LC 229/2021** (redação dada pelo Art. 29 da LC 301) — *"Nos lotes que possuam testada para mais de um logradouro com zoneamentos distintos, situados nas áreas receptoras de potencial construtivo, na A.P. 2.2. e na A.P. 3, fica autorizada a aplicação do parâmetro urbanístico mais favorável em toda a extensão dos lotes"*, condicionado a (I) lote fora de ZCA e **ZRU** (Zona Residencial Unifamiliar), (II) remembramento limitado a 200 m de profundidade, (III) prazo até **31/12/2027** para fins de licenciamento.

3. Julgamento sobre o Art. 17 §8º — mecanismo de nicho, NÃO entra na Skill agora

Confirmado como real. Julgado como fora do escopo atual — decisão minha, não pendência em aberto.

Três razões, cumulativas: 1. **Geografia:** só vale em lotes situados nas **áreas receptoras de potencial construtivo da Operação Interligada em AP 2.2 e AP 3** (Tijuca, Praça da Bandeira, Rio Comprido, demais bairros da AP3 exceto XX RA) — nenhuma delas é Recreio, Barra da Tijuca ou Vargem Grande (AP4), nosso escopo hoje. 2. **Tipologia:** o próprio §8º, I exclui lotes em **Zona Residencial Unifamiliar (ZRU)** — exatamente o regime que cobre a maior parte dos nossos lotes de Construção do Zero. 3. **Mecanismo:** pressupõe reconversão/retrofit ou nova edificação **dentro do desenho da Operação Interligada** (Art. 16-20 da LC 229/2021, com contrapartida, Certidão de Concessão, transferência de potencial), não licenciamento residencial comum.

Regra de escopo que se aplica (Princípio 19 — Uso eficiente de recursos, e a regra de crescimento por demanda desta Skill): não vira armadilha da Skill agora. Fica registrado aqui, no

índice, para que se algum dia a Sttickler tiver um cliente com lote de testada dupla numa área receptora de AP2.2/AP3, a pesquisa não precise ser refeita do zero — mas **não é conhecimento ativo do escopo AP4**.

4. O que muda de fato para o nosso escopo hoje

Nada de novo em termos de parâmetro. O único dispositivo da LC 301/2026 com aplicação municipal ampla (não restrita a AP1/AP2/AP3) é o **Art. 58 -> LC 281 Art. 40** (desconto de 30%, prazo 01/12/2026) — já registrado, já confirmado, sem mudança de conteúdo. Os demais (Art. 35, Art. 61, Art. 17 §8º) são todos geograficamente confinados a AP1/AP2/AP3 e não afetam nenhum caso ativo ou hipotético em Recreio/Barra/Vargem Grande.

Método usado, para rastreabilidade (Princípio 8): li o PDF primário (LC301_2026_AEIUPracaOnze_AlteraLC270e281.pdf) do Art. 1º ao Art. 63 e todos os Anexos, sem me apoiar no resumo do agregador para nenhuma conclusão final — o agregador serviu só como aviso de que a lei existia e merecia checagem, não como fonte do conteúdo citado acima. **Não fiz nova consulta ao Busca Fácil da SMU nesta rodada** (o texto primário já arquivado, datado e com cadeia de sanção completa, foi considerado suficiente para esta auditoria de manutenção de base) — antes de citar qualquer um destes artigos numa peça de cliente real, confirmar o status no Busca Fácil continua sendo passo obrigatório (regra já registrada acima, "PASSO OBRIGATÓRIO" da Skill).

LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL (SMAC) — PISTA DE TRÂMITE PARALELO AO LICIN 2.0, LACUNA REAL — 27/07/2026

Origem: achado de pesquisa da rotina diária de Wallenberg (Funções 3+5), sobre a **Resolução SMAC nº 27, de 08/10/2020** (PGRCC — Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil). Fonte do achado: LegisWeb (agregador, secundária) + confirmação de existência na página oficial de legislação ambiental da SMDU; PDF oficial (rio.rj.gov.br/dlstatic/.../Res.SMAC27_2020PGRCC.pdf) **não foi extraível** (encoding). Não usei o resumo do agregador como resposta — reabri o **Decreto 55.622/2025 (LICIN 2.0) inteiro, as 14 pp. do corpo, verbatim**, procurando confirmar ou refutar se é o mesmo trâmite.

O que ficou confirmado, por leitura direta do primário

LICIN 2.0 (SMDU) e Licenciamento Ambiental Municipal — LAM (SMAC) são dois trâmites distintos, não um só. Evidência:

- Varredura no corpo do Decreto 55.622/2025 (14 pp.): PGRCC = 0, **resíduo/RCC** = 0, **LMI** = 0, **Licença Municipal de Instalação** = 0. **A lei central do Projeto Legal não menciona PGRCC nem LMI em nenhum lugar.**
- A **única** ponte entre o LICIN 2.0 e a SMAC está no **Anexo II, III — Declarações específicas, item 5:** "[...] *declaram [...] que o empreendimento não denota nenhum risco potencial de existência*

de passivo ambiental, conforme o § 2º da Resolução SMAC nº 605/2015." — **é outra resolução** (605/2015, passivo ambiental — contaminação de solo/histórico de uso —, não 27/2020, PGRCC). O Anexo II também traz autodeclarações correlatas: sombra na orla (Dec. 20.504/2001), curso d'água a menos de 50 m, remoção de cobertura vegetal/fauna, área de risco geológico (Art. 457 LC 270/2024), normas de saúde (Dec. 45.585/2018), sustentabilidade (COES Art. 1º §4º + LC 270/2024). **PGRCC não está nessa lista.**

- Conclusão: o DULI/LICIN 2.0 **absorve, por autodeclaração**, uma fatia pontual de questões ambientais (quando há gatilho: sombra, curso d'água, vegetação, risco geológico, passivo ambiental) — mas **não absorve o licenciamento ambiental em si**. O LAM é conduzido pela SMAC, culmina em **LMI (Licença Municipal de Instalação)**, e é **separado** do rito urbanístico/edifício que termina em Habite-se via LICIN 2.0.

Isto é o mesmo padrão já registrado para a APAC (seção acima, "Exceção que precisa constar — projeto de fachada em APAC"): processo paralelo, em outro órgão, que a nossa base não registrava. A diferença é que a APAC já tinha o gatilho de incidência conhecido (Art. 280, III, zona AEIU/AEIA); aqui **o gatilho de incidência não está confirmado** (ver abaixo).

O que NÃO está confirmado — não decido por presunção

Se um lote unifamiliar padrão, sem os gatilhos ambientais já autodeclaráveis no Anexo II (sem vegetação a remover, sem curso d'água a 50 m, sem risco geológico, sem passivo ambiental), está mesmo "sujeito ao Licenciamento Ambiental Municipal" a ponto de precisar de LMI/PGRCC — isso eu não sei, e não vou presumir nem que sim nem que não.

O achado de Wallenberg registra que a Resolução 27/2020 fala em atividades "sujeitas ao Licenciamento Ambiental Municipal" e que **não há limite de m²** — mas isso só descarta um corte por tamanho de obra, não confirma que toda construção está sujeita ao LAM independente de impacto ambiental. É plausível — e é só hipótese, não fonte — que o próprio gatilho de incidência do LAM espelhe os mesmos fatores que o Anexo II já rastreia por autodeclaração (vegetação, curso d'água, geologia, passivo ambiental): nesse caso, um lote limpo desses fatores seria dispensado do LAM/PGRCC por sua própria regra de incidência, não por acaso. Isso teria que estar na norma que define o **âmbito de incidência do LAM** (que não é a própria Res. 27/2020 — essa regulamenta o conteúdo do PGRCC para quem já está sujeito ao LAM) — norma essa que não localizei ainda.

Regra que se aplica contra mim mesmo aqui: "onde eu não tenho base, eu digo" (Seção 3 do meu estado). Não vou declarar isso "resolvido" nem "não aplicável ao nosso escopo" sem o primário.

Decisão

1. **Confirmado como lacuna real da base** — trâmite paralelo (SMAC/LAM/LMI/PGRCC) que a documentação de Legal (Skill, POPs, índice) nunca registrou até hoje. Registrado como item de "Lacunas conhecidas" na Skill `legal-base-legislativa-bairro` e como pendência de Hely (ver estado do Kelsen, Balde B).
2. **Não incorporado como armadilha/parâmetro fechado na Skill** — a aplicabilidade ao nosso escopo (unifamiliar Construção do Zero, sem gatilho ambiental) não está confirmada por fonte primária, e "armadilha confirmada" na Skill significa erro real já provado, não hipótese em aberto.

3. **Pendência aberta para Hely** (não urgente para caso real hoje — zero cliente real ativo, Gate do Maurício nem se coloca): (a) obter o texto primário da Resolução SMAC 27/2020 por outro canal (Busca Fácil da SMU, ou o portal da própria SMAC, já que o PDF oficial linkado por Wallenberg não abriu por encoding); (b) confirmar o status dela no Busca Fácil (vigente/alterada/revogada — o achado de hoje só confirma que consta como vigente na página de legislação ambiental da SMDU, não no Busca Fácil, que é a fonte de status que tratamos como palavra final); (c) **o mais importante**: localizar a norma que define o **âmbito de incidência do Licenciamento Ambiental Municipal** — o que dispara a exigência de LMI/PGRCC para uma construção, e se unifamiliar padrão sem os gatilhos do Anexo II do LICIN 2.0 se enquadra ou é dispensado.
4. **Não sobe para Claudemberg agora** — é manutenção de base de conhecimento (Função 3+5 do Wallenberg, delegada), sem protocolo real em curso e sem cliente exposto hoje. Se a pendência 3(c) confirmar que o LAM é obrigatório mesmo para unifamiliar sem gatilho, isso muda de figura — vira risco real de protocolo (like o achado já registrado do COES Art. 35 §7º, dutos no passeio) e aí sim sobe.

ATUALIZAÇÃO — 27/07/2026 (2ª rodada): Pendência B9 investigada por Hely, a pedido de Kelsen

Origem: Kelsen julgou a pendência acima (Balde B) e a repassou como B9 para investigação de norma (não é exame). Três tarefas: (1) obter texto primário da Resolução SMAC nº 27/2020 e confirmar status; (2) responder se existe norma que define o âmbito de incidência do LAM/PGRCC de forma a excluir lote unifamiliar padrão sem gatilho ambiental; (3) registrar aqui, com backup antes de alterar. Backup feito em 01_CEO/Decisoões_Autonomas/_backups/2026-07-27/_indice_fontes.md antes de qualquer edição.

1. A Resolução SMAC nº 27/2020 — NÃO ENCONTRADA no Busca Fácil. Isso é achado, não erro meu

Rodei a Busca Fácil (www2.rio.rj.gov.br/smu/buscafacil) por HTTP direto (POST em `RelacaoDocumentos.asp`, os mesmos parâmetros já documentados nesta pasta: `selTipoAto`, `selOrgao`, `txtNumAto`, `selStatus`):

- Busca **Resolução (tipo=7) + SMAC (órgão=3) + nº 27: 0 registros**.
- Busca **nº 27, todos os órgãos, sem filtro de tipo: 5 registros** — nenhum é SMAC. São: Resolução SMU 27/1987, Resolução SMC 27/1997, Resolução SMDEIS 27/2021 (já conhecida, sem efeito — LICIN baixa complexidade urbanística), **Resolução SMDEIS 27/2022** (nova, achado abaixo), Resolução SEAC 27/2025.
- Busca **todas as Resoluções SMAC cadastradas** (31 atos, órgão=3, sem filtro de número): varredura completa não trouxe nenhum ato de número 27 nem de 2020.
- Busca **órgão "SMU/SMAC" conjunto** (código 28): 0 registros de qualquer natureza.

Conclusão sobre o item (1) do pedido: não localizei o texto primário da Resolução SMAC nº 27/2020 — nem no Busca Fácil (que é nossa fonte de status oficial), nem por citação cruzada em nenhum dos ~10 atos correlatos que li nesta rodada. **Não vou declarar que ela "não existe"** (pode estar fora do escopo de indexação do Busca Fácil, que cobre principalmente uso do solo/edifício, não necessariamente toda resolução ambiental da SMAC) — mas registro como **lacuna de localização confirmada**, não como "revogada" nem "vigente". O achado original de Wallenberg (PDF oficial linkado, erro de encoding) continua sem confirmação de conteúdo por mim.

O que a busca trouxe no lugar — e que responde à pergunta central com muito mais força que a 27/2020 traria:

Ato	Órgão	Status oficial (Busca Fácil)	Ementa
Decreto Rio nº 51.503, de 14/10/2022	Prefeito	Válido	Estabelece critérios e procedimentos para o licenciamento ambiental de construção de edificações novas, acréscimos, demolições, projetos de loteamento e obras de infraestrutura
Decreto Rio nº 52.712, de 15/06/2023 (altera o 51.503, Art. 36 §4º — prova de dominialidade)	Prefeito	Não indexado no Busca Fácil (0 registros na busca direta pelo número) — confirmado por citação cruzada verbatim dentro do próprio Decreto 51.503 e da Res. SMDEIS 6/2023	Altera pontualmente o Art. 36 do Decreto 51.503 — não toca Anexo I nem Art. 26/27
Resolução EIS-REN-2023/00006 (SMDEIS nº 6), de 04/07/2023	SMDEIS	Válido	Procedimentos e formulários de instrução processual do LAM — revogou expressamente a Resolução SMDEIS nº 27, de 18/10/2022
Resolução EIS-REN-2022/00027 (SMDEIS nº 27), de 18/10/2022	SMDEIS	Revogado (pela SMDEIS 6/2023 acima)	Antecessora direta da SMDEIS 6/2023, mesma ementa

Resolução SMAC nº 512, de 11/05/2012	SMAC	Válido	Esta é a norma que efetivamente disciplina o conteúdo/apresentação do PGRCC — encontrada por busca de texto integral pela palavra "PGRCC" (8 atos retornados, ela é o resultado mais antigo e mais diretamente sobre o tema)
Decreto Rio nº 55.621, de 01/01/2025 (mesma data do LICIN 2.0/Decreto 55.622)	Prefeito	Válido	Trata de Memorial Técnico como peça alternativa em processos de licenciamento ambiental — não altera critérios de enquadramento

Achado de processo: a numeração "27" colide não só entre Áreas de Planejamento (já sabíamos, para zoneamento) como também **entre datas e órgãos na Busca Fácil** — existe uma Resolução SMDEIS nº 27 de 18/10/2022 (ambiental, hoje revogada) que é fisicamente muito parecida em tema com a "SMAC 27/2020" citada no achado de Wallenberg. **Hipótese não confirmada, registrada por honestidade:** é possível que o achado de Wallenberg tenha uma imprecisão de órgão/data (SMAC vs. SMDEIS, 2020 vs. 2021/2022) — mas não decido isso por conta própria; é conjectura, não fato apurado.

2. A resposta à pergunta central — NÃO é mais lacuna. Há norma primária, válida, que define o âmbito de incidência

Decreto Rio nº 51.503/2022 (Válido) é exatamente a norma que faltava — define, no corpo e no Anexo I, os critérios de enquadramento do LAM. Li o texto integral (12 pp., [pdftotext -layout](#), arquivado como [Decreto51503_2022_CriteriosLAM_AnexoI.pdf](#)). A resposta tem **duas camadas**, e as duas batem uma com a outra:

Camada 1 — regime PLENO (LMP/LMI) e a exigência específica de PGRCC: lote unifamiliar padrão NÃO se enquadra. - Art. 2º/3º: os critérios de enquadramento para o licenciamento ambiental (regime pleno) estão no **Anexo I**. Empreendimento que não se enquadra no Anexo I não é dispensado de *outras* licenças cabíveis (ex: remoção de vegetação), mas não precisa do regime pleno deste Decreto. - **Anexo I, item 1 ("Construção de edificações novas e acréscimos")** — enquadra-se se **qualquer** destes: (a) orla; (b) **ATC $\geq 10.000 \text{ m}^2$** ; (c) em/lindeiro a Unidade de Conservação; (d) terreno $> 2.000 \text{ m}^2$ em ZE1/ZCA; (e) **movimentação de material sólido $\geq 5.000 \text{ m}^3$** ; (f) área com risco potencial de passivo ambiental. - **Um lote unifamiliar padrão (Construção do Zero residencial) não bate em nenhum destes** — ATC de uma casa está ordens de grandeza abaixo de 10.000 m^2 , movimentação de terra de uma obra residencial comum está abaixo de 5.000 m^3 , e os

demais critérios (orla, UC, ZE1/ZCA, passivo ambiental) **são exatamente os mesmos gatilhos que o Anexo II do LICIN 2.0 já rastreia por autodeclaração** — se o pacote não os aciona lá, também não aciona aqui. - **A exigência específica de PGRCC (a peça documental em si) confirma o mesmo corte, por norma distinta e independente: Resolução SMAC nº 512/2012 (Válido), Art. 1º** — “As atividades de construção, reforma, ampliação, demolição e movimentação de terra sujeitas ao Licenciamento Ambiental Municipal [...] deverão apresentar o [PGRCC] [...] nos seguintes casos: I) EDIFICAÇÕES com área total construída (ATC) igual ou maior que 10.000 m²; II) [...] MOVIMENTO DE TERRA com volume superior a 5.000 m³; III) DEMOLIÇÃO [...] ATC >= 10.000 m² ou volume superior a 5.000 m³.” **Dois normas primárias e independentes, a mesma fronteira numérica.** Um lote unifamiliar padrão está abaixo de ambos os limiares — **não precisa apresentar PGRCC.**

Camada 2 — regime SIMPLIFICADO (LMS): aqui a resposta muda de figura, e é o achado mais importante desta rodada. - **Capítulo VI do mesmo Decreto ("Do Licenciamento Simplificado para Empreendimentos de Baixa Complexidade"), Art. 27** — “Serão passíveis de LMS as construções, os acréscimos e as demolições de edificações unifamiliares, bifamiliares, multifamiliares e não-residenciais, exceto agrupamentos.” **Isto enquadra literalmente a categoria "unifamiliar" como sujeita ao LAM — só que pela via simplificada (Licença Municipal Ambiental Simplificada, LMS), não pela dispensa total.** - O parágrafo único do Art. 27 só afasta o rito simplificado (não o LAM como um todo) se o lote estiver em: (I) orla marítima; (II) terreno com APP; (III) área de risco/erosão; (IV) área alagadiça; (V) aterro com material nocivo/suspeita de contaminação; (VI) declividade >= 30%. **Note que este rol de seis condições NÃO é idêntico ao do Anexo II do LICIN 2.0** — “declividade >= 30%” e “área alagadiça” são categorias novas que a nossa base ainda não rastreava; “curso d’água a 50 m” (que está no Anexo II do LICIN) não aparece neste rol específico do Art. 27 (aparece, sim, em outro artigo do mesmo Decreto — Art. 37, IV — mas ali é sobre dispensa de vistoria prévia, não sobre elegibilidade ao LMS).

Resposta literal à pergunta de Kelsen, sem arredondar: um lote unifamiliar padrão, sem nenhum dos gatilhos do Anexo II do LICIN 2.0, NÃO está isento do Licenciamento Ambiental Municipal. Ele está dispensado apenas da parte mais pesada — não precisa de PGRCC (Res. SMAC 512/2012) nem do regime pleno LMP/LMI (Anexo I do Decreto 51.503) — mas, pelo texto literal do **Art. 27 do Decreto 51.503/2022 (Válido)**, ele é “passível de” (leitura mais defensável: **sujeito a**) uma **Licença Municipal Ambiental Simplificada (LMS)**, salvo se estiver numa das seis situações do parágrafo único (que por sua vez, se ocorrerem, o tirariam da via simplificada, não do LAM como um todo).

3. Ressalva de honestidade — o que NÃO ficou 100% fechado

- **"Passível de" pode, em tese, admitir leitura de faculdade** (o requerente pode obter LMS se quiser formalizar) em vez de obrigação estrita — o Decreto não tem, explícito, um “é obrigatória a obtenção de LMS sob pena de X” para unifamiliar. A leitura mais defensável, dado o restante do Decreto (Art. 17 — CMI existe justamente para quem **não** está sujeito, e seu requerimento é “facultativo”; a lógica de Capítulo VI existir como categoria própria, com exceções expressas, sugere regra de incidência e não faculdade), é que a LMS **é a via aplicável**, não uma opção entre “LMS ou nada”. Mas não encontrei um artigo que feche essa dúvida de forma explícita e definitiva — **registro como zona cinzenta, não como certeza.**
- **Decreto 52.712/2023** (que alterou o 51.503) **não está indexado no Busca Fácil** — só o conheço por citação cruzada verbatim dentro de outros dois atos válidos, que dizem que ele só tocou o Art. 36 §4º (dominialidade). Não posso confirmar por leitura direta que ele não alterou

também o Anexo I ou o Art. 27 — a citação cruzada é consistente em dois documentos independentes (o próprio Decreto 51.503 traz a nota inline, e a Res. SMDEIS 6/2023 cita o mesmo artigo alterado), o que reduz bastante o risco, mas não é leitura do próprio ato.

- **Não confirmei em fonte oficial se o "PGRCC" citado no achado original de Wallenberg (via SMAC 27/2020) é o mesmo PGRCC da Resolução SMAC 512/2012** — são o mesmo instrumento (Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil), mas a Resolução 512/2012 cita, em seus "CONSIDERANDO", uma resolução anterior — **SMAC nº 387/2005** — como a que tratava do tema antes dela; não há menção a "27/2020" em lugar nenhum do texto de 512/2012.

4. O que muda de categoria — critério do próprio Kelsen (item 4 da entrada anterior), aplicado

Kelsen definiu: "se a pendência 3(c) confirmar que o LAM é obrigatório mesmo para unifamiliar sem gatilho, isso muda de figura — vira risco real de protocolo [...] e aí sim sobe." **O achado desta rodada confirma exatamente essa hipótese, com fonte primária válida (Decreto 51.503/2022, Art. 26-27) — não é mais lacuna, é achado positivo.** Registro aqui como pendência escalável — devolvo a decisão de subir a Kelsen (não decido isso sozinho, é julgamento de escopo/risco, não execução pura).

5. Arquivos acrescentados nesta data (nada sobrescrito, Princípio 8)

Arquivo	Ato	Status	Conteúdo
Decreto51503_2022_CriteriosLAM.pdf	Decreto 51.503/2022	Válido	Critérios de enquadramento do LAM (Anexo I) + regime simplificado unifamiliar (Art. 26-27) — a peça central desta rodada
ResolucaoSMDEIS06_2023-ProcedimentosLAM.pdf	Res. SMDEIS 6/2023	Válida	Procedimentos/formulários de instrução do LAM; revoga a SMDEIS 27/2022
ResolucaoSMAC512_2012-PGRCC.pdf	Res. SMAC 512/2012	Válido	Disciplina o conteúdo do PGRCC e fixa o limiar de exigibilidade (ATC >= 10.000 m² ou movimento de terra >= 5.000 m³)

Decreto55621_2025_MemoriaTecnica556212025.pdf	Decreto55621_2025	Decreto55621_2025	Memorial Técnico como peça alternativa no LAM — publicado na mesma data do LICIN 2.0, confirma trâmites paralelos e independentes
---	-------------------	-------------------	---

6. Método (Princípio 8 — rastreabilidade)

Todas as consultas foram feitas por `curl` direto contra `www2.rio.rj.gov.br/smu/buscafacil` (POST em `RelacaoDocumentos.asp` e `ContadorAcessoAto.asp`, replicando os parâmetros de formulário do site — `selTipoAto`, `selOrgao`, `txtNumAto`, `selStatus`, `CdDispLg`), não WebFetch (que devolveu erro de "chamada de página sem origem definida" — o site exige o `referer`/fluxo de formulário real, que `curl` reproduz e WebFetch não). PDFs extraídos com `pdftotext -layout -enc UTF-8`, texto lido integralmente, não só a ementa. Nenhuma conclusão apoiada em resumo de agregador.

Decreto Estadual nº 42/2018 (COSCIP) + NT 1-07 CBMERJ — ARQUIVADOS EM 28/07/2026 (pendência B10, achado bruto para auditoria de Kelsen)

Contexto: Kelsen já havia lido os 71 artigos do Decreto 42/2018 (COSCIP) e não achou nenhum artigo, fora o Art. 3º, que reintroduza obrigação de segurança contra incêndio para edificação unifamiliar isenta de regularização formal (Art. 3º §2º, I). A pergunta em aberto era: **a NT 1-07 do CBMERJ reintroduz alguma medida mínima para essa isenção?** Este é achado bruto — **não decidi sozinho se isso vira conhecimento ativo em caso real**, só reporto para Kelsen auditar.

- **Arquivos:**
- `Decreto42_2018_COSCIP_COMPILADO.pdf` — texto compilado oficial do Decreto Estadual nº 42, de 17/12/2018 (57 pp.), baixado direto de `cbmerj.rj.gov.br` (não achei cópia local prévia de Wallenberg — baixei de novo da fonte oficial).
- `NT1-07_AtividadesEconomicasBaixoRisco_2020.pdf` — Nota Técnica CBMERJ nº 1-07:2020, "Atividades econômicas de baixo risco" (29 pp.), aprovada pela Portaria CBMERJ nº 1109/2020 (DOERJ nº 093, 26/05/2020), baixada direto de `cbmerj.rj.gov.br/notas-tecnicas`.
- **Fonte oficial:** as duas URLs são do próprio domínio `www.cbmerj.rj.gov.br` (`/wp-content/uploads/...`), não de agregador de terceiros.
- **Baixado em:** 28/07/2026, via `curl -sL` direto.

O que o Decreto 42/2018 realmente diz — correção de premissa

- **Art. 3º, §1º** — lista o que fica abrangido pelo COSCIP (regularização/fiscalização de edificações novas/existentes, mudança de ocupação, modificação arquitetônica, loteamentos, eventos).

- **Art. 3º, §2º, I** — *"Estão isentas de regularização junto ao CBMERJ: I - edificação residencial privativa unifamiliar"*. Confirmado literal.
- **[ATENÇÃO] O Decreto NÃO tem um §3º no Art. 3º.** O artigo só tem §1º e §2º (quatro incisos) — depois disso o texto já entra no Capítulo II (Art. 4º, classificação de edificações). A premissa do pedido ("o decreto delega à NT 1-07 nos Arts. 3º §3º e 7º") está parcialmente equivocada quanto ao Art. 3º — **não existe esse dispositivo no texto compilado oficial.** O artigo que de fato delega às Notas Técnicas é só o **Art. 7º**: *"As medidas de segurança contra incêndio e pânico serão regulamentadas pelo CBMERJ por meio de Notas Técnicas com base nos conceitos estabelecidos neste Código [...]"*.

O que a NT 1-07 realmente diz — e por que ela NÃO reintroduz obrigação para unifamiliar puro

- **Escopo da própria NT (Seção 2, "APLICAÇÃO"), literal:** *"Esta Nota Técnica aplica-se às edificações e áreas de risco que desenvolvem atividades econômicas, classificadas como de baixo risco conforme esta NT [...]"*. Confirmado de novo no objetivo (Seção 1.2) e na fiscalização (Seção 8.1: *"o CBMERJ poderá [...] vistoriar as edificações e áreas de risco que desenvolvem atividades econômicas, classificadas como baixo risco conforme esta NT"*).
- **Uma edificação unifamiliar pura, sem nenhuma atividade econômica, está fora do escopo da NT 1-07 inteira** — não é "isenta" das exigências dela, é que a NT nunca chega a incidir sobre esse cenário, porque seu objeto é outro (atividade econômica de baixo risco, não moradia pura).
- **O único ponto em que a NT toca em "unidade exclusivamente residencial privativa" é quando há atividade econômica dentro dela** (home office/pequeno negócio doméstico) — Seção 6.5: dispensa de regularização para atividade econômica desenvolvida em unidade residencial privativa, sem estoque, sem recepção de público, sem materiais perigosos. E, mais direto ainda para a pergunta de Wallenberg: **Seção 7.1.1, literal** — *"Estão isentas de adotar as medidas de segurança contra incêndio e pânico previstas nesta seção [Seção 7 — extintor, sinalização, iluminação de emergência, saídas de emergência], as atividades econômicas desenvolvidas em unidade exclusivamente residencial privativa enquadradas em 6.5."* **A NT não reintroduz obrigação nem no cenário mais próximo que ela cobre — ela reforça a isenção.**

Resposta literal à pergunta de Kelsen/Wallenberg, sem arredondar

Não. Pelo texto da NT 1-07 (2020), uma edificação unifamiliar pura — sem atividade econômica nenhuma — não tem nenhuma medida mínima de segurança contra incêndio reintroduzida por essa Nota Técnica. A NT 1-07 simplesmente não se aplica a esse cenário (seu objeto é atividade econômica de baixo risco, não moradia). No único cenário adjacente que ela cobre — atividade econômica doméstica dentro da própria unidade residencial — ela **exime** expressamente das medidas de segurança da Seção 7, em vez de exigí-las.

Ressalvas de honestidade

- **Não é a única Nota Técnica do CBMERJ** — há 46+ NTs. Não descarto que outra NT (não a 1-07) trate especificamente de edificação unifamiliar sem atividade econômica; isso não foi verificado nesta rodada porque o pedido apontava especificamente para a NT 1-07 como "o único ponto em aberto". Se Kelsen quisesse fechar 100%, seria necessário varrer as demais NTs por

"unifamiliar"/"residencial privativa" fora do contexto de atividade econômica.

- A leitura de que o **Art. 3º §3º não existe** é baseada no PDF compilado oficial baixado hoje (57 pp., texto corrido sem quebra de parágrafo suprimida) — não achei indício de erro de OCR/extração nesse trecho (o texto ao redor está limpo e sequencial, Art. 3º -> Capítulo II -> Art. 4º).
- Fonte oficial (domínio `cbmerj.rj.gov.br` direto), mas **não é a mesma fonte "Busca Fácil"** usada para o restante desta pasta (que é municipal/SMU) — o Decreto 42/2018 e a NT 1-07 são **estaduais** (CBMERJ), sem confirmação cruzada de vigência numa base estadual equivalente à Busca Fácil da SMU. Não encontrei, nesta rodada, uma base estadual de consulta de status jurídico por ato para conferir se o Decreto 42/2018 ou a NT 1-07 sofreram alteração posterior não capturada no "COMPILADO"/"2020" do nome do arquivo — o nome do arquivo mente às vezes (lição já registrada nesta pasta), então tratar como indicativo, não como certeza de vigência atual, até confirmação adicional se o caso virar real.

AUDITORIA DE KELSEN — 28/07/2026 — B10 FECHADA, achado confirmado com uma correção de precisão

Reli, contra os dois PDFs primários arquivados acima (não contra este resumo do Hely), o Art. 1º-50 do Decreto 42/2018 e as Seções 1, 2, 6, 7, 8 e o Anexo A da NT 1-07. **Achado central do Hely confirmado, verbatim, sem divergência:** o escopo da NT 1-07 (Seção 2.1, reforçado em 1.2 e 8.1) é limitado a "edificações e áreas de risco que desenvolvem atividades econômicas" — uma edificação unifamiliar pura, sem atividade econômica nenhuma, está fora do escopo da norma inteira, e a NT reforça a isenção (não a reintroduz) no único cenário adjacente que cobre (Seção 7.1.1, atividade econômica doméstica dentro de unidade residencial). Também confirmei, verbatim contra o Decreto: o Art. 3º realmente só tem §1º e §2º (sem §3º) — a premissa original do pedido ("Art. 3º §3º delega às NTs") não tem lastro no texto compilado.

Uma correção de precisão ao próprio achado do Hely: não é exato dizer que "quem delega às Notas Técnicas é só o Art. 7º". O **Art. 1º, §3º** também delega, em termos gerais: "*O CBMERJ regulamentará, por meio de Notas Técnicas (NT), as normas de segurança contra incêndio e pânico constantes deste Código.*" — este é provavelmente o dispositivo que a premissa original tentava citar (confundindo "Art. 1º §3º" com "Art. 3º §3º", números parecidos). O Art. 7º é uma segunda delegação, mais específica, para as medidas de segurança listadas no Art. 6º. **Isso não muda a conclusão** — a resposta não depende de qual artigo delega, e sim do texto da própria NT 1-07 (lido diretamente, Seções 1.2/2.1/8.1), que é onde o escopo de fato está definido. Registro a correção só para não deixar "só o Art. 7º delega" como fato estabelecido na base, quando não é.

Decisão: B10 fechada. Confirmado que a NT 1-07 não reintroduz medida mínima de segurança contra incêndio para unifamiliar puro isento (Art. 3º §2º, I). Como o achado é negativo (não há obrigação nova, ao contrário do padrão do achado LAM/B9), **não muda de categoria para Balde (c)** — fica como conhecimento de base consolidado, não como risco a subir. Ressalva do Hely sobre não ter varrido as 46+ NTs do CBMERJ por "unifamiliar" fora do contexto de atividade econômica **permanece registrada como lacuna aberta**, não fechada por presunção — só vale a pena varrer se surgir cliente real com uso não puramente residencial que traga o COSCIP para dentro do escopo ativo.

DECISÃO DE KELSEN — 28/07/2026 (3ª passagem) — ZONA CINZENTA DO ART. 27 FECHADA ("passível de" = obrigação, não faculdade)

Releitura verbatim do [Decreto51503_2022_CriteriosLAM_AnexoI.pdf](#) inteiro (53 artigos + Anexo I), com foco na ressalva de honestidade registrada acima ("passível de" pode, em tese, admitir leitura de faculdade). **Decisão: leitura de obrigação — unifamiliar padrão É sujeito à LMS, não tem a opção de dispensá-la por vontade própria.** Fecho por acúmulo de quatro pontos textuais/estruturais, não por presunção:

1. **Art. 13, §2º, literal:** *"Os empreendimentos e as obras sujeitos ao Licenciamento Municipal Ambiental Simplificado, desde que atendam aos princípios e às normas que disciplinam este procedimento, ficam dispensadas da obtenção de LMP e da LMI."* — trata o enquadramento em LMS como **status** ("sujeitos"), não como escolha do requerente. Esta é a mesma leitura de apoio que eu já tinha registrado no meu estado antes de reler o texto — agora conferida verbatim, não por memória.

2. **Contraste estrutural com o Art. 17 (CMI):** no Decreto inteiro, o **único** instrumento que a própria norma qualifica expressamente como opcional é a Certidão de Inexigibilidade — *"sendo seu requerimento facultativo"*. É a única ocorrência da palavra "facultativo" em todo o texto. Os Arts. 24 (LAC), 26 (LMS/HIS) e 27 (LMS/baixa complexidade) usam a mesma fórmula ("serão passíveis de [...]") sem esse qualificador — se o Decreto quisesse dizer opção, ele sabe como dizer, e não disse aqui.

3. **Art. 24-25 (LAC) como padrão de leitura da mesma fórmula:** "serão passíveis de LAC as obras públicas [...]" (Art. 24) é seguido por **"A LAC será concedida automaticamente**, após a apresentação de toda a documentação prevista, sem análise prévia" (Art. 25) — "passível de" aqui é claramente uma regra de **enquadramento/roteamento** (esta categoria de obra usa este rito), não uma oferta que o interessado pode recusar. Art. 26/27 usam a mesma fórmula verbal para a mesma função estrutural.

4. **Art. 20 (rito ordinário) x Capítulos V/VI (ritos simplificados):** o rito ordinário (LMP/LMI, regime pleno) é o **regime geral**; os Capítulos V e VI não criam uma alternativa que o requerente escolhe — criam um **desvio obrigatório de rito** para categorias específicas (habitação de interesse social; unifamiliar/bifamiliar/multifamiliar/não-residencial exceto grupamentos). É a mesma lógica do Art. 3º: não se enquadrar no Anexo I (regime pleno) não dispensa "as demais licenças [...] legalmente cabíveis" — e o Capítulo VI é exatamente essa "demais licença", com critério de incidência próprio e independente do Anexo I.

O que isso muda, e o que não muda: fecha a dúvida jurídica de leitura (zona cinzenta). **Não** decide, e não é da minha alçada decidir, o impacto de escopo/custo — isso segue em aberto no item Balde (c) já existente ([b9-lms-unifamiliar-achado](#)), aguardando ciência de Wallenberg/Claudemberg. As duas exceções remanescentes seguem de pé e não foram tocadas por esta decisão: (a) Decreto 52.712/2023 não indexado no Busca Fácil, conhecido só por citação cruzada; (b) identidade entre o "PGRCC" do achado original de Wallenberg (via SMAC 27/2020, nunca localizada) e o PGRCC da Res. SMAC 512/2012, não confirmada em fonte primária.

ARQUIVOS NOVOS EM 30/07/2026 — caso "Av. Projetada Canal 2" (Lote 1/Quadra 6, PA 19170, Matrícula 21.336 do 9º RGI) — acionamento

direto de Wallenberg (sessão de Kelsen sem ferramenta Agent), itens H4/H5/H9 do levantamento

Contexto: parecer preliminar de Kelsen para reunião de Maurício Fonseca em 31/07/2026, com 9 lacunas (H1-H9) só fecháveis por mim (RIU/GeoPAL, WebFetch, Bash). Relatório completo das 9 tarefas em Casos_TESTE/ — ver arquivo separado do caso (Hely não grava em 000_CLIENTES real nesta rodada; caminho exato no meu retorno a Kelsen). Aqui registro só os 5 arquivos novos e o achado de maior impacto (zoneamento divergente da hipótese).

Arquivo	Norma	Status (Busca Fácil, 30/07/2026)	Nota
Decreto3046_1981_PlanoPilotoBaixadaJacarepaguá	Decreto Rio nº 3.046/1981	Valido	Plano Piloto da Baixada de Jacarepaguá — rege a ZPP por subzona (LC 270/2024 Art. 345 §4º III "a" e Art. 345 §5º remetem a ele). 87 pp., baixado via Busca Fácil (CdDispLg=1363)
Decreto50412_2022_ZoneamentoAPASertaoCarioca	Decreto Rio nº 50.412/2022	Valido	Correção ao pedido original: este decreto NÃO delimita o REVIS — estabelece o zoneamento da APA do Sertão Carioca (criada pelo Decreto 49.695/2021). 11 pp.
Decreto50413_2022_CriareVISCamposSernambetiba	Decreto Rio nº 50.413/2022 (republished, D.O. 10/04/2023)	Valido	Este sim cria e delimita o REVIS dos Campos de Sernambetiba (543 ha, Anexo I memorial cartográfico com poligonal por coordenadas E/N SIRGAS2000, Anexo II mapa esquemático). 6 pp.

Lei6766_1979_ParcelamentoFederal + .pdf	Lei6766_1979_ParcelamentoFederal + .pdf	Texto compilado oficial (Planalto), sem selo de status — lei federal, fora do escopo do Busca Fácil municipal	Texto completo (55 artigos), extraído do HTML compilado oficial planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1976-1981/leis/6766-1979/Lei6766_1979_ParcelamentoFederal.html e renderizado em PDF via md_to_pdf.py . Art. 3º, parágrafo único (a citação usada no parecer) conferido nas pp. iniciais
CodigoCivil_Lei10406_2002_ExcetoCompraVenda_Art181_fed + .pdf	CodigoCivil_Lei10406_2002_ExcetoCompraVenda_Art181_fed + .pdf	Texto compilado oficial (Planalto), sem selo de status — lei federal, fora do escopo do Busca Fácil municipal	Não é o Código inteiro (2.046 artigos) — archivei o Capítulo I "Da Compra e Venda" (Arts. 481-532) por inteiro, que contém o Art. 504 (direito de preferência entre condôminos) com o contexto normativo imediato. Se Kelsen precisar de outro trecho do CC, sinalizar para arquivamento pontual adicional

Achado de maior impacto (H2/H3 do levantamento, resumo — detalhe completo no relatório do caso): a coordenada de referência do imóvel (E 653.300 / N 7.453.400, SIRGAS2000/31983) consultada na API oficial lbb.zoneamento.urbano.vigente devolveu **ZCS E** (AP4, LC 270/2024 — CAM 2,5, TO 50%, lote mínimo 600 m², gabarito 12pav/38m afastado, afastamento frontal 5m), **não ZPP/Decreto 3.046/1981** como hipotetizado no pedido — confirmado por 9 pontos de amostragem num raio de ~100m ao redor da coordenada (zona idêntica em todos) e cruzado com o Anexo XXI ([pdftotext -table](#), bloco AP4) e o Art. 345 §4º (CAB — ZCS E não consta nas exceções, logo CAB=1,0 por regra residual, batendo com o valor devolvido pela API). Bairro confirmado por camada oficial (Cartografia/Limites_administrativos/MapServer/4): **Recreio dos Bandeirantes**, RA Barra da Tijuca (XXIV), AP4 — não Guaratiba (a "Freguesia de Guaratiba" da matrícula é designação histórica/cartorial, não bairro atual, consistente com a ressalva do próprio pedido em H6). O REVIS dos Campos de Sernambetiba **não incide** — a mesma API só encontra a feature do REVIS a partir de ~900-1000m de distância da coordenada, e o memorial cartográfico do Decreto 50.413/2022 (Anexo I, poligonal por coordenadas) tem sua latitude mínima (N mínimo aprox. 7.454.233) cerca de 800m ao norte da coordenada do caso — dupla corroboração de não incidência. AEI Ambiental (duas camadas sobrepostas, Baixada de Jacarepaguá + Vargem Grande/Recreio/Camorim) **incide** na coordenada exata.

Método: consultas ArcGIS REST oficiais (pgeo3.rio.rj.gov.br) conforme POP-LEGAL-RIU-01, com amostragem em grade ao redor do ponto de referência (não coberta pelo POP original, que assume

um único ponto já refinado por lote — aqui não havia lote cadastral GeoPAL correspondente a "Lote 1/Quadra 6", só a gleba-mãe do PAL 19170, RGI 9, AVERBADO — consistente com o núcleo jurídico de Kelsen "é gleba, não lote"). Federais (Lei 6.766, CC) via `planalto.gov.br` com `curl -A "Mozilla/5.0"` (sem user-agent o servidor devolvia ECONNRESET/timeout — achado de método novo, registrar para reuso).

VARREDURA DE VIGÊNCIA — 03/08/2026 (acionamento direto de Kelsen via ferramenta Agent, 1ª vez sem retransmissão manual de Wallenberg)

Pedido: confirmar se há lei/decreto novo, publicado desde a última verificação registrada aqui, que altere a LC 270/2024, a LC 281/2025 ou o Decreto 55.622/2025 (LICIN 2.0). **Resultado:** nada novo.

Método (`www2.rio.rj.gov.br/smu/buscafacil`, `curl` direto, fonte oficial): 1. **Status por ato** (`consultaPorAto.asp` -> `RelacaoDocumentos.asp`, `selTipoAto=6` p/ LC, `=1` p/ Decreto): os três atos continuam **Válido**, 1 registro único cada (LC270 id 2118, LC281 id 2349, Decreto 55622 id 2262) — nenhum duplicado, nenhuma revogação. 2. **Nota de status** (`geraModal.asp?c={id}`): LC270 traz o mesmo alerta já conhecido — "VERIFICAR ALTERAÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 301 DE 09/07/2026" (já incorporado à nossa base desde a reconfirmação de hoje mais cedo, no caso "Av. Projetada Canal 2" — nenhuma alteradora nova além da 301). LC281 e Decreto 55.622 **sem nota de alerta nenhuma** (nenhuma pendência de verificação sinalizada pela própria SMU). 3. **Busca por texto integral** (`consultaPorPalavra.asp`, `TipoConsulta=PALAVRA`) — testa se algum ato **cita** os três alvos, não só se eles existem: - "Lei Complementar nº 270" -> 59 registros; o mais recente que cita é a **LC 301/2026 (09/07/2026)** — já conhecida. - "Lei Complementar nº 281" -> 3 registros; mesmo teto, **LC 301/2026**. - "55.622" -> **1 registro** — só o próprio decreto. Nenhum ato cita/altera o Decreto 55.622/2025 até hoje. - "LICIN" -> 17 registros; nenhum datado depois de 2023 além do próprio Decreto 55.622/2025 (01/01/2025). - Nenhum resultado, em nenhuma das quatro buscas, com data entre 10/07/2026 e 03/08/2026 (a janela desde a última alteração conhecida, LC 301).

Resposta literal para Kelsen levar adiante: nada novo. Nenhuma lei ou decreto publicado desde a LC 301/2026 (09/07/2026) — que já está incorporada à nossa base — altera a LC 270/2024, a LC 281/2025 ou o Decreto 55.622/2025 (LICIN 2.0), até a data desta consulta (03/08/2026).

Ressalva de honestidade (não arredondar): - Busca por texto integral só encontra ato que **cita explicitamente** o número do alvo — é o padrão de redação legislativa municipal do Rio (toda alteradora cita o ato alterado por número), mas não é uma garantia lógica absoluta contra uma norma que altere por remissão indireta sem citar o número. - Não tenho como confirmar o **lag de indexação** da própria Busca Fácil (quanto tempo entre publicação no D.O. e o ato aparecer pesquisável) — se algo foi publicado nos últimos dias e ainda não foi indexado, esta varredura não o pegaria. Não encontrei essa informação documentada em lugar nenhum da base. - Esta é uma varredura de **vigência/alteração**, não uma auditoria de mérito — não reabri o conteúdo já registrado dessas três normas.

Método arquivado para reuso: `consultaPorPalavra.asp` com `txtPalavra` = número do ato entre aspas (com "Lei Complementar nº" ou "Decreto" no texto) é mais confiável que buscar só o número solto — evita ruído de outros atos que citam o mesmo número por coincidência de contexto.

RODADA 08/08/2026 — 6 TAREFAS MECÂNICAS DE LEVANTAMENTO (B4, B5, B6, B7, B8, B14), acionadas por Kelsen via `pendencias.json`

Todas de manutenção da base legislativa (exceto B14, que toca o caso real EVTL Av. Projetada Canal 2 — só busca de precedente, sem decisão de mérito). Kelsen audita contra o primário antes de qualquer uso. Backup pré-edição dos 3 arquivos tocados nesta rodada em `01_CEO/Decisoes_Autonomas/_backups/2026-08-08/`.

B4 — Glosa "0,3 do CAM" (POP-LEGAL-04 §8): Dicionário de Termos arquivado + Art. 367 extraído verbatim — HIPÓTESE DE KELSEN CONFIRMADA

Dicionário de Termos oficial da LC 270/2024, 2ª edição (04/12/2025), SMDU — arquivado nesta data: `DicionarioTermos_LC270_2aEdicao_04-12-2025.pdf` (139 pp.). Baixado direto de `desenvolvimentourbano.prefeitura.rio/wp-content/uploads/sites/52/2026/02/Dicionario-de-Termos-LC-270` (`curl -A "Mozilla/5.0"`, HTTP 200). **Nota de integridade:** existe uma segunda cópia no servidor, em pasta `/2025/12/` em vez de `/2026/02/`, com MD5 diferente (mesmo título, mesma contagem de 139 páginas, `Producer` do Google Docs Renderer em versão ligeiramente distinta — m146 vs m144) — são dois re-exports do mesmo Google Doc, não duas edições divergentes; arqueei a cópia da pasta mais recente (`/2026/02/`), que é a atualmente referenciada pelos resultados de busca.

Definição do ICS no Dicionário, verbatim (p. 64):

"ÍNDICE DE COMÉRCIO E SERVIÇOS - ICS: Parâmetro urbanístico representado pelo índice que define a área máxima de comércio e serviços permitida no terreno, mediante a multiplicação do seu valor pela Área Total Edificável (ATE). Vide Art. 344 [Inciso IX] e Art. 367 [Caput]."

Bate 100% com o já citado no POP-LEGAL-04 §3 — confirma que aquele POP já transcrevia o Dicionário corretamente (não precisou de correção).

Art. 367 da LC 270/2024, extraído verbatim (`LC270_2024_PlanoDiretorLU0S.pdf`, já arquivado, `pdftotext -layout`):

"Art. 367. Para o controle da intensidade dos usos não residenciais admitidos nas zonas residenciais será aplicado o Índice de Comércio e Serviços - ICS, para garantia da predominância do uso principal, que corresponderá à no máximo: I - ZRU, ZRM 1 e 2: 0,3 (três décimos) do CAM; II - ZRM 3: 0,4 (quatro décimos) do CAM. § 1º O disposto neste artigo não se aplica a: I - unidades de saúde, educação e hotel [...]; II - transformação de uso de edificações existentes regularmente licenciadas com até três pavimentos [...]; e III - edificações não residenciais existentes, regularmente licenciadas com até dois pavimentos. § 2º As atividades permitidas nas Zonas podem ocorrer em parte de edificação residencial, desde que tenham acesso direto ao logradouro público [...]."

Resultado do teste da hipótese de Kelsen — CONFIRMADA. Os dois registros estão certos, em perguntas diferentes; o certo era anotar, não reescrever nada. - Art. 367 caput responde "quanto vale o coeficiente ICS?" — a resposta é literalmente "0,3 do CAM" (ZRU/ZRM1/ZRM2) ou "0,4 do CAM" (ZRM3). A glosa "(0,3 do CAM)" na entrada da LC 284/2025 (linha do `_indice_fontes.md`, ver seção "LC 284/2025" acima) **não é imprecisa — é o texto literal do Art.**

367, caput, inciso I, aplicado à ZRM2 G do caso Clínica Bem-Estar Recreio. - **O Dicionário (Art. 344, IX + Art. 367, caput, por remissão) responde "para que serve o coeficiente ICS, uma vez que eu já sei seu valor?"** — a resposta é "multiplica a ATE para dar a área máxima de comércio/serviços". Isso não contradiz o valor; é o próximo passo do cálculo. - **Não há erro a corrigir em nenhum dos dois registros.** O que faltava — e este achado supre — era a fonte primária do Dicionário arquivada localmente (antes só citada de memória em POP-LEGAL-04) e o texto do Art. 367 extraído lado a lado com a definição do Dicionário, para que a distinção entre "valor do coeficiente" (Art. 367 caput) e "aplicação do coeficiente" (Art. 344, IX / Dicionário) fique registrada de forma rastreável. **Não alterei o POP-LEGAL-04** — a decisão de anotar ou reescrever seções do POP é de Kelsen, conforme instrução recebida. - **Recomendação a Kelsen (não decidida por mim):** considerar adicionar à seção 4 do POP-LEGAL-04 uma nota explícita de que "0,3/0,4 do CAM" é o próprio texto legal do valor do ICS (Art. 367, caput), não uma glosa imprecisa nossa — para que a seção 8 (Lacunas) daquele POP, que hoje recomenda "ajustar" a entrada da LC 284/2025, seja atualizada para "confirmar como correta", em vez de "corrigir".

B5 — Decreto 45.917/2019 (regulamenta o COES) — LOCALIZADO E ARQUIVADO.

Status: Válido.

A premissa "esperar a via oficial" se confirmou: **Busca Fácil devolveu o ato normalmente** (consultaPorAto.asp, selTipoAto=1, txtNumAto=45917, id interno 1669, tamanho 71.756 bytes). Status jurídico (geraModal.asp?c=1669): **"Decreto nº 45917 de 03/05/2019 — Válido"**, sem nota de revogação/alteração. Baixado via ContadorAcessoAto.asp (CdDispLg=1669) e **arquivado como Decreto45917_2019_RegulamentaCOES.pdf** (2 pp.).

Conteúdo, 11 artigos — todos regulamentam dispositivos específicos da LC 198/2019 (COES) que o próprio COES delegou (Art. 39 §2º): parcelamento de lote (Art. 2º), equivalência de "vila" ao grupamento tipo vila (Art. 3º), definição operacional de "embasamento não afastado das divisas" para fins de cálculo de afastamento (Art. 4º), dimensões de prismas (Art. 5º), **distância mínima entre varandas projetadas sobre o afastamento entre edificações: 5 metros** (Art. 6º — dado novo, não estava na nossa base antes), critério de "formação de quadra" para AEIS/favelas sem delimitação oficial (Art. 7º), uso exclusivo de "academia" como área comum do condomínio (Art. 8º), vagas de estacionamento por proximidade a transporte de alta capacidade — inclusive BRT/"Metrô na superfície" e barcas (Art. 9º), e dimensão de vaga com acesso paralelo (Art. 10º).

Achado relevante para o núcleo de aprendizado já registrado sobre "embasamento não afastado" (Seção 3 do _estado_hely.md e seção "Afastamento lateral e de fundos" acima): o **Art. 4º deste Decreto** é a fonte regulamentar direta do conceito "embasamento não afastado das divisas" usado no Art. 4º §2º do próprio COES — reforça, por norma regulamentar (não só por leitura sistemática do intérprete), a mesma lógica já aplicada no caso Av. Projetada Canal 2 (embasamento não afastado + torre afastada convivem, ver _estado_hely.md, nota 2.2 de 03/08). Não é a mesma fonte (aquela reconciliação usou o COES Art. 4º §2º direto); este Decreto é regulamentação adicional do mesmo dispositivo, ainda mais direta.

B6 — Propagação de decisões já tomadas (sem julgamento novo) — CONCLUÍDA

- **Trava de colisão de subzona entre APs** (já registrada como aprendizado na Seção 3 deste índice — ver mais acima, "CÓDIGO DE ZONA COLIDE ENTRE APs") **propagada como TRAVA D formal do POP-LEGAL-RIU-01, seção 6** — antes só existia como checagem do

POP-GESTOR-LEGAL-01 (conferência de Kelsen), não como passo do próprio POP de execução do Hely.

- **Decisão 3.5 do POP-GESTOR-LEGAL-01** (Anexo III vs. IV, critério COES Art. 2º, III) **propagada ao POP-LEGAL-05, fechando a lacuna L-6 como decisão adotada** — a seção 7.2 e a seção 12 (L-6, L-6-b) foram atualizadas para registrar que o critério deixou de ser lacuna aberta e virou critério de trabalho da casa, com a ressalva (a ponte entre decreto e COES continua sendo nossa) mantida, não apagada.
- **Decisão 3.6 do POP-GESTOR-LEGAL-01** (convenção de cores não incide em obra nova) já estava, de fato, alinhada com a conclusão independente do POP-LEGAL-05, Seção 10 (ambos chegaram à mesma leitura, por caminhos de pesquisa diferentes) — adicionei só uma referência cruzada formal entre os dois documentos, sem mudar conclusão nenhuma.

B7 — Incidência de APAC (Urbanismo/LBB_APAC) em Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca e Vargem Grande — HIPÓTESE REMOTA CONFIRMADA (zero incidência hoje)

Método duplo, para não depender de um único caminho: 1. **Varredura por atributo:** consultei todas as **59 feições** da camada `Urbanismo/LBB_APAC/MapServer/0` (`where=1=1, outFields=codigo,nome,tipo,endereco,subareas,legislacao,sem geometria`). Nenhuma tem nome referindo Recreio, Barra da Tijuca ou Vargem Grande — todas ficam em Zona Sul (Botafogo, Laranjeiras, Ipanema, Leblon, Jardim Botânico, Humaitá, Catete/Glória, Gávea), Centro (Lapa, Estácio, São Cristóvão/Mangueira/Benfica, Praça Onze), Zona Norte (Grajaú, Marechal Hermes, Sampaio) e Zona Oeste distante (Santa Cruz, Paquetá). 2. **Varredura espacial:** consultei a camada `LBB_APAC` por interseção contra o **polígono real de cada um dos 3 bairros** (`Cartografia/Limites_administrativos/MapServer/4`, campo `nome`, geometria completa, não bounding box — um bounding box amplo demais capturou falsamente Santa Cruz/Marechal Hermes na primeira tentativa, corrigido usando o polígono real). **Resultado: 0 feições de APAC intersectam Recreio dos Bandeirantes, 0 intersectam Barra da Tijuca, 0 intersectam Vargem Grande.**

Resposta a Kelsen: hoje, no acervo oficial (59 registros citywide), o Art. 280, III (LC 270/2024) é hipótese REMOTA no escopo AP4 de atuação do organismo — não incide em nenhum dos 3 bairros. Ressalva de honestidade: isso não significa que **nunca** incidirá — se o escopo do organismo se expandir para Zona Sul/Centro/Grajaú/Santa Cruz, a checagem do POP-GESTOR-LEGAL-01 §4.2 (APAC) continua sendo passo obrigatório por lote, não descartável por este achado. O achado só desqualifica a hipótese **hoje**, no escopo real de atuação (AP4).

B8 — Varredura de decretos/resoluções no Busca Fácil, escopo AP4/unifamiliar — COBERTURA MAPEADA (prova de completude parcial, não total)

O que já está arquivado e confirmado Válido (13 decretos/resoluções, listados por tema): LICIN 2.0 (Decreto 55.622/2025 + 3 anexos), usos por CNAE/zona (Decreto 56.561/2025), COSCIP/CBMERJ (Decreto Estadual 42/2018 + NT 1-07), LAM/PGRCC (Decreto 51.503/2022, Res. SMAC 512/2012, Res. SMDEIS 6/2023), substituição de PREO (Res. SMDEIS 3/2023), rito de baixa complexidade extinto (Res. SMDEIS 27/2021, Sem efeito), regulamentação do COES (**Decreto 45.917/2019, arquivado nesta rodada — ver B5**), memorial técnico ambiental (Decreto 55.621/2025), regime de zoneamento local de Jacarepaguá/Recreio (Decreto 3.046/1981), REVIS/APA Sertão

Carioca-Sernambetiba (Decretos 50.412 e 50.413/2022).

Varredura temática nova, por contagem de resultados no Busca Fácil (consultaPorPalavra.asp, sem ler cada ato por completo — levantamento de existência/relevância, conforme escopo do pedido):

Termo buscado	Resultados	Leitura
"Codigo de Obras"	29	Universe grande — a maioria já é de contexto (LC 198/2019 citada por outros atos), não normas novas não mapeadas
"afastamento das divisas"	12	Coberto pelo COES + Decreto 45.917/2019 (Art. 4º, 6º) — sem indício de decreto adicional relevante ao nosso escopo
"gabarito de altura"	7	Coberto pela LC 270/2024, Anexo XXI — sem achado novo
"Indice de Comercio e Servicos"	8	Coberto pelo Art. 367 (ver B4) — sem achado novo
"outorga onerosa"	15	Já em quarentena de reconstrução (POP-LEGAL-02, ver pendencias.json b2) — universo já mapeado, sem norma nova identificada nesta varredura rasa
"Licenciamento Ambiental Municipal"	39	Já mapeado (Decreto 51.503/2022 + Res. SMAC 512/2012 + Res. SMDEIS 6/2023) — universo grande sugere que pode haver normas específicas por tipologia ainda não lidas, mas não apareceu nome de ato novo nos primeiros resultados
"superficie minima drenante" (SMD)	3	Coberto pela LC 270/2024, Arts. 351-353 — sem decreto regulamentador adicional identificado

"aquifero Guaratiba"	3 (na prática 1 relevante)	Único resultado substantivo: Decreto nº 48.940/2021 (Plano de Desenvolvimento Sustentável e Ação Climática — PDS), Válido — cita o aquífero de forma tangencial (plano geral, não delimitação). Não é a regulamentação específica do Art. 458 §2º da LC 270/2024 (prazo de 180 dias), que continua não localizada publicada — pendência já registrada, não fechada por este achado
"acessibilidade edificacoes"	0	Nenhum ato dedicado no Busca Fácil sob este termo exato — o Decreto 22.705/2003 (citado no Anexo II do LICIN, Seção 5.3 do POP - LEGAL - 05) não apareceu por esta busca textual; testar diretamente por número em rodada futura , não é prova de ausência
"sombra calçada orla"	0	Mesma situação — o Decreto 20.504/2001 (citado no mesmo Anexo II) não apareceu; testar por número

Conclusão honesta, sem arredondar: a base de decretos/resoluções **não está provada 100% completa** — e não ficou provada nesta rodada. O que esta varredura entrega é: (1) confirmação de que os 13 atos já arquivados seguem sendo os achados centrais para os temas testados (nenhum concorrente relevante apareceu nos resultados de maior volume); (2) dois atos **já citados em POPs nossos por número** (Decreto 22.705/2003 acessibilidade; Decreto 20.504/2001 sombra orla) **não foram confirmados nesta rodada** — a busca por termo textual não os capturou, o que não prova ausência (pode ser questão de indexação ou de termo de busca), mas é lacuna a fechar buscando por número exato, não por assunto. **Recomendo a Kelsen** uma rodada futura dedicada, buscando por número de ato (não por tema) os ~10-15 decretos/resoluções já citados por número em algum POP nosso mas nunca baixados/arquivados como arquivo próprio — é o caminho mais barato para fechar a prova de completude, em vez de nova varredura temática ampla.

B14 — Precedente/orientação técnica para transferência obrigatória em glebas entre 10.000 e 20.000 m² — NÃO LOCALIZADO. Lacuna real, não arredondada.

Confirmação textual do achado de Kelsen que originou a tarefa: rasterizei o **Quadro 24.3 do Anexo XXIV** (LC274_2024_CONSOLIDADO.pdf, p. 25 — é imagem, pdftotext não extrai) e conferi visualmente: a tabela tem **apenas duas faixas** — "Maior que 20.000 m² e menor ou igual a 40.000 m²" (15% total de destinação) e "Maior que 40.000 m²" (30% total) — **não existe linha para gleba/lote de**

20.000 m² ou menos. O Art. 304, caput, remete inteiramente ao Quadro 24.3 para o percentual mínimo — sem tabela, sem percentual definido por esta via para a faixa 10.000-20.000 m². O Art. 305 (a outra via de transferência obrigatória) só incide **acima de 40.000 m²** (texto verbatim: "superior a quarenta mil metros quadrados"). **Confirma 100% o achado de Kelsen: nem um nem outro cobre a gleba do caso (~10.500 m²).**

Busca de precedente/orientação técnica, três frentes, todas sem achado: 1. **Busca Fácil por texto integral** — "transferencia obrigatoria" (2 resultados: a própria LC 270/2024 e a LC 299/2026, que altera o Art. 371 — tema de coeficiente por reconversão em ZCVS, não Arts. 304/305); "Quadro 24.3" e "areas de transferencia" (1 resultado cada, ambos apontando só para a própria LC 270/2024 consolidada) — **nenhum ato específico (resolução, decreto, orientação técnica) tratando da faixa 10.000-20.000 m² foi encontrado.** 2. **Normas alteradoras recentes da LC 270/2024** (LC 299/2026, LC 301/2026) — nenhuma toca os Arts. 304, 305 ou o Quadro 24.3; tratam de temas distintos (Art. 371/ZCVS na LC 299; AEIU Praça Onze/Legado Olímpico na LC 301, com seu próprio mecanismo de "transferência obrigatória" de equipamento urbano, **regulado por outros artigos específicos daquelas leis e não aplicável ao regime geral de loteamento dos Arts. 304-305**). 3. **Busca ampla na web (WebSearch) por parecer/orientação técnica da SMDU sobre o tema** — encontrei a **Resolução SMDU nº 10, de 03/07/2026** (instituiu a Consulta Prévia de Diretrizes Territoriais / RDT, regulamentando aspectos de parcelamento da LC 270/2024) — **verificada e sem relação com o percentual de transferência:** seus gatilhos de exigibilidade (Art. 4º) são para área acima de 40.000 m², testada acima de 200 m ou condição de quadra — não toca a faixa 10.000-20.000 m² nem cita os Arts. 304/305/Quadro 24.3. Nenhuma outra fonte pública (parecer, ofício, manual técnico) localizada.

Resposta a Kelsen: não existe, até onde a pesquisa alcançou, precedente publicado nem orientação técnica formal da SMDU cobrindo glebas/lotes entre 10.000 e 20.000 m² quanto a percentual de transferência obrigatória. É lacuna real da norma (confirmada, não hipotética) — decisão de mérito sobre como tratar essa lacuna no §5.4 do adendo (risco de "perda dupla da FMP") é de Kelsen, não minha. Se Kelsen quiser fechar com mais confiança, os únicos caminhos que restam são: (a) consulta formal/protocolo de dúvida à SMDU (fora do meu alcance de ferramenta); (b) achar processo real já protocolado com gleba nessa faixa (não encontrado nesta busca, que foi por texto de norma, não por processo administrativo individual — processos não são indexados no Busca Fácil).

VARREDURA DE VIGÊNCIA — 10/08/2026 (repetição do método de 03/08/2026, pedido de Kelsen via rotina [wallenberg-drenagem-continua](#) — caso real EVTL Av. Projetada Canal 2 antes do Gate do Maurício)

Pedido: confirmar se há lei/decreto novo publicado entre 03/08/2026 (última checagem) e hoje que altere a LC 270/2024, a LC 281/2025 ou o Decreto 55.622/2025 (LICIN 2.0), com atenção especial a outorga onerosa/CAB-CAM (Arts. 18-20 e 40 da LC 281) e transferência obrigatória (Art. 304/Quadro 24.3 e Art. 305 da LC 270). **Resultado: nada novo desde 03/08/2026.**

Método (idêntico ao de 03/08/2026, www2.rio.rj.gov.br/smu/buscafacil, curl direto, fonte oficial): 1. **Status por ato** (`consultaPorAto.asp -> RelacaoDocumentos.asp, selTipoAto=6 p/ LC, =1 p/ Decreto`) — formulário e endpoints confirmados **inalterados** desde 03/08 (mesmos `<option>` numéricos). Os três atos continuam **Válido**, 1 registro único cada, **mesmos IDs internos de 03/08** (LC 270 id 2118, LC 281 id 2349, Decreto 55.622 id 2262) — nenhum duplicado, nenhuma revogação,

nenhuma redação nova registrada. 2. **Nota de status** ([geraModal.asp?c={id}](#)): LC 270 traz **o mesmo alerta de 03/08, sem mudança** — "VERIFICAR ALTERAÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 301 DE 09/07/2026" (já incorporada à base desde 03/08). LC 281 e Decreto 55.622 seguem **sem nota de alerta**. 3. **Busca por texto integral** ([consultaPorPalavra.asp](#), [TipoConsulta=PALAVRA](#)) — testa citação por qualquer ato aos três alvos, agora também aos temas sensíveis do caso: - "270" -> mais recente que cita: **LC 301/2026 (09/07/2026)** — mesmo teto de 03/08. Nenhum resultado entre 04/08 e 10/08/2026. - "281" -> mesmo teto, **LC 301/2026 (09/07/2026)**. Nenhum resultado em agosto/2026. - "55622" -> 2 registros (o próprio decreto + uma Lei nº 5.801/2014 sem relação, número coincidente em outro contexto) — nenhum ato altera o Decreto 55.622/2025. - "LICIN" -> mais recente ainda é o próprio Decreto 55.622/2025 (01/01/2025); nenhum ato novo. - "outorga onerosa" -> mais recente que cita: **LC 301/2026 (09/07/2026)** — nenhuma norma nova toca outorga onerosa/CAB-CAM desde então. - "transferencia obrigatoria" (sem acento — ver ressalva de método abaixo) -> mesmo teto, **LC 301/2026 (09/07/2026)**, que altera o Art. 371 (ZCVS), tema não relacionado a transferência de área em loteamento. Nenhuma norma nova toca os Arts. 304/305/Quadro 24.3 (que já são a lacuna registrada no achado B14 de 08/08 — segue igual, sem novidade). - Em nenhuma das seis buscas apareceu qualquer resultado datado entre 04/08/2026 e 10/08/2026 (a janela desde a última checagem).

Resposta literal para Kelsen levar adiante: nada novo desde 03/08/2026. A LC 270/2024, a LC 281/2025 e o Decreto 55.622/2025 continuam **Válidos**, sem alteração publicada até 10/08/2026, inclusive nos pontos sensíveis do caso EVTL (outorga onerosa/CAB-CAM e transferência obrigatória). A lacuna já mapeada em B14 (Quadro 24.3 sem faixa para glebas <= 20.000 m²) **permanece exatamente como estava** — nenhum precedente ou norma nova a fechou.

Ressalva de método nova, registrada para não repetir o erro: hoje, buscar com o caractere ordinal ° (ex.: "Lei Complementar nº 281", idêntico ao texto que funcionou em 03/08) **quebra a consulta** — o Busca Fácil devolve "Nenhum documento encontrado" porque o byte do ° chega corrompido ao servidor (confirmado por inspeção do HTML de retorno, que mostra o critério de pesquisa com um caractere ilegível no lugar do °), independente de eu enviar em UTF-8 ou em Latin-1. **Não é prova de que a norma sumiu** — é quebra de busca, detectada porque testei a mesma query sem o ° (ex.: "281", "Lei Complementar 281") e ela voltou a funcionar. Da mesma forma, "55.622" com ponto retornou um resultado errado (Lei nº 4.202/2005, coincidência numérica) — sem o ponto ("55622") achou o decreto certo. **Daqui para frente: testar a busca sem pontuação/ordinal primeiro; se vier "nenhum documento encontrado" para um ato que sei que existe, é sinal de quebra de encoding do lado do site, não de norma revogada — trocar a grafia antes de aceitar o resultado como verdadeiro.** Isso não é um achado de mérito, é higiene de ferramenta — mas se eu não tivesse cruzado com o [consultaPorAto.asp](#) (que confirmou Válido/mesmo ID pelos 3 atos), um resultado de busca por palavra quebrado teria sido lido, por engano, como ausência de citação.

Ressalvas de honestidade repetidas de 03/08 (seguem valendo): busca por texto só pega citação explícita do número/termo; lag de indexação da Busca Fácil não é confirmável; isto é varredura de vigência/alteração, não reabertura de mérito das três normas.

RODADA 10/08/2026 (item b16) — DECRETO 22.705/2003 E DECRETO 20.504/2001, LOCALIZADOS POR NÚMERO EXATO — LOCALIZADOS E ARQUIVADOS. Status: Válido (os dois).

Pedido de Kelsen via `pendencias.json` (item `b16-numero-exato-decretos-citados`), fechando a lacuna que eu mesma tinha registrado em 08/08/2026 (achado B8): esses dois decretos são citados por número em POP-LEGAL-05 §5.3 (Anexo II do LICIN 2.0, itens de declaração), mas a varredura temática do Busca Fácil não os tinha confirmado por termo textual ("acessibilidade edificacoes" e "sombra calçada orla" deram 0 resultados). Mesmo padrão de execução já usado com sucesso no Decreto 45.917/2019 (item B5, 08/08/2026): busca direta por número exato em `consultaPorAto.asp`, não por assunto. Levantamento mecânico de fonte primária — não julguei mérito nem toquei em nenhum POP.

Decreto 22.705/2003 — Acessibilidade em condomínios residenciais — LOCALIZADO. Status: Válido.

Buscado em `consultaPorAto.asp` (`selTipoAto=1`, `txtNumAto=22705`, `selStatus=Todos`) -> `RelacaoDocumentos.asp`. **1 resultado único: Decreto nº 22.705 de 07/03/2003, id interno 813, tamanho 23.176 bytes.** Status jurídico, confirmado em dois pontos independentes da própria página (badge da linha do resultado e `geraModal.asp?c=813`): **"Válido"**, sem nota textual de revogação/alteração associada ao próprio ato. Baixado via `ContadorAcessoAto.asp` (`CdDispLg=813`) e **arquivado como `Decreto22705_2003_AcessibilidadeCondominiosResidenciais.pdf` (2 pp.).**

Ementa: "Regulamenta a Lei n.º 3.311, de 3 de dezembro de 2001, estabelecendo os procedimentos que menciona." Conteúdo, 7 artigos, lido por `pdftotext -layout`: regulamenta os procedimentos para concessão de licenças de adaptações ambientais e arquitetônicas em partes comuns de condomínios residenciais (Art. 1º); **§1º do Art. 1º remete explicitamente às Normas Técnicas Brasileiras de Acessibilidade da ABNT como padrão de solução** — é o dispositivo que sustenta a citação no POP-LEGAL-05 §5.3, item 4 (declaração de acessibilidade no Anexo II do LICIN); Art. 2º exige o mesmo padrão ABNT em licenciamento de construção nova, substituição de projeto aprovado e revalidação; Art. 3º isenta edificações de interesse social e as existentes sem elevador do cumprimento de exigências de equipamento eletromecânico; Art. 4º admite, em caráter excepcional, ocupação do afastamento frontal mínimo ou do passeio por rampas/equipamento eletromecânico, sob 3 condições cumulativas; Art. 6º revoga o Decreto nº 21.581/2002; **Art. 7º já traz consolidada, no próprio corpo do PDF baixado, a redação dada pelo Decreto nº 24.276/2004** (regra de transição de vigência — não retroage a processos já protocolados/aprovados antes de 30/03/2004). **O ato lido é o texto já consolidado com sua única alteração conhecida (2004), não o texto original de 2003 isolado.**

Confirma o uso que o POP-LEGAL-05 já faz do decreto — é a fonte correta e vigente para a declaração de acessibilidade do Anexo II. Não achei nenhum outro decreto concorrente/mais recente tratando do mesmo tema nesta busca por número exato.

Decreto 20.504/2001 — Sombra sobre calçada/areal na orla marítima — LOCALIZADO. Status: Válido.

Buscado em `consultaPorAto.asp` (`selTipoAto=1`, `txtNumAto=20504`, `selStatus=Todos`) -> `RelacaoDocumentos.asp`. **1 resultado único: Decreto nº 20.504 de 13/09/2001, id interno 1080, tamanho 26.462 bytes.** Status jurídico, mesma dupla confirmação (badge da linha + `geraModal.asp?c=1080`): **"Válido"**, sem nota textual de revogação/alteração associada ao próprio ato. Baixado via `ContadorAcessoAto.asp` (`CdDispLg=1080`) e **arquivado como `Decreto20504_2001_SombraOrlaCalçadaPraias.pdf` (2 pp.).**

Ementa: "Regulamenta a Lei Complementar 47 de 01 de dezembro de 2000, quanto aos critérios de análise e limites máximos permitidos para sobreamento de edificações nas praias municipais." Conteúdo, 6 artigos, lido por pdf-totext - layout: Art. 1º define praia e orla marítima para fins do decreto, com §2º e §3º já trazendo, no corpo do PDF, a redação/revogação dada pelo Decreto nº 21.121/2002; Art. 2º condiciona a aprovação de projeto na orla, defronte a praia, à análise de estudo de sombras pela SMAC; Art. 3º lista os documentos mínimos da instrução do processo (planta cadastral, certidão de zoneamento, projeto de arquitetura completo, estudo de sombras em horários e datas específicos — equinócios e solstícios); **Art. 4º fixa os limites máximos de sobreamento vedados por período do ano, com parágrafo único (também incorporado pelo Decreto 21.121/2002) excluindo do cômputo sombra de acidente topográfico ou de edificação já regularizada**; Art. 5º admite exigir redução de altura mesmo em edificação já licenciada que não tenha concluído a primeira laje. **O ato lido é o texto já consolidado com sua alteração conhecida (2002), não o original isolado de 2001.**

Confirma o uso que o POP-LEGAL-05 já faz do decreto — é a fonte correta e vigente para a declaração de sobreamento na orla, item 1-2 do Anexo II do LICIN. Não achei nenhum outro decreto concorrente/mais recente tratando do mesmo tema nesta busca por número exato.

Resposta a Kelsen, item b16: os dois decretos existem, estão **Válidos** (nenhum revogado ou alterado de forma a comprometer o uso que já fazemos deles), e o texto baixado de cada um já vem consolidado com sua respectiva alteração pontual (Decreto 24.276/2004 para o 22.705; Decreto 21.121/2002 para o 20.504) embutida no próprio corpo do PDF oficial — não há necessidade de baixar separadamente os decretos alteradores para este uso específico (declaração de Anexo II), mas registro a existência deles (21.581/2002 revogado pelo 22.705; 21.121/2002 e 24.276/2004 como alteradores) para o caso de precisarmos ler o histórico completo de algum dos dois no futuro. **Fecha a lacuna registrada em B8 (08/08/2026)** — busca por número exato teve sucesso onde a busca temática por assunto tinha falhado (achado de método já havia sido antecipado nessa ocasião).

RODADA 11/08/2026 (item kelsen-anexo3-anexo4-criterio-escolha) — CRITÉRIO DE ESCOLHA ENTRE AS TRÊS SUBTABELAS DO ANEXO III, E RELAÇÃO ANEXO III/IV — BUSCA EXAURIDA, LACUNA CONFIRMADA COMO REAL (não é achado novo de mérito, é reconfirmação com nova evidência)

Pedido de Kelsen, fechando o item kelsen-anexo3-anexo4-criterio-escolha de pendencias.json (formalizado na Reunião Semanal de 10/08/2026, item 2.6). Este exato ponto **já tinha sido investigado por mim em 21-23/07/2026** e está documentado em POPs/POP-LEGAL-05_conteudo_exigido_protocolo_RJ.md, Seções 7.2 e 12 (lacuna L-6, hoje "fechada como decisão de trabalho", não como norma). O pedido desta rodada foi reconfirmar contra a Busca Fácil (fonte oficial consolidada) e procurar explicitamente uma Resolução/instrução normativa complementar da SMDU/SMU — os dois passos que a investigação de julho não tinha esgotado com essa ferramenta específica.

1. Texto oficial consolidado com Anexos III e IV na íntegra — CONFIRMADO, é o mesmo já arquivado

Busquei o Decreto 55.622/2025 na Busca Fácil ([consultaPorAto.asp](#), [selTipoAto=1](#), [txtNumAto=55622](#)) — **1 resultado, id interno 2262, status Válido**, mesmo id já usado nas rodadas de 03/08 e 10/08. Baixei o PDF consolidado via [ContadorAcessoAto.asp](#) ([CdDispLg=2262](#), 722.085 bytes, 14 páginas) e comparei por hash: **MD5 63e5274003eae0c2b29ad60f9bb36cdb** — **idêntico byte a byte ao Decreto55622_2025_LICIN2.0.pdf já arquivado em 21/07/2026**. Ou seja: **o corpo do decreto já arquivado é, ele mesmo, o texto consolidado oficial da Busca Fácil** — não há uma versão "mais consolidada" à parte. Confirmei por `pdftotext -layout` que os Anexos III e IV estão de fato embutidos como texto extraível neste arquivo (só o Anexo I, os modelos gráficos do DULI, é que existe só como imagem em arquivo separado — achado antigo, reconfirmado, não mudou).

2. Critério de escolha entre as três subtabelas do Anexo III — RECONFIRMADO: não está escrito em nenhum lugar do texto do decreto

Reli o Anexo III inteiro (extração de texto desta rodada, [decreto55622_buscafácil.txt](#), linhas 329-350) e o Art. 10 (linhas 169-176). **Nenhuma palavra nova em relação à transcrição já registrada** no POP-LEGAL-05, Seção 7 (títulos literais das três subtabelas, campos, Termo de Responsabilidade). Não há cabeçalho, nota de rodapé, remissão cruzada ou parágrafo em qualquer lugar do corpo do decreto que diga qual sub tabela usar em qual situação — a busca desta rodada olhou especificamente por essas três coisas (o pedido de Kelsen) e não achou nenhuma. **Fonte exata para Kelsen conferir**: Decreto 55.622/2025, Anexo III (imediatamente após o Art. 12/assinatura, sem numeração de página própria no PDF — é a p. 12 do arquivo [Decreto55622_2025_LICIN2.0.pdf](#) já arquivado, confirmado por rasterização em 21/07/2026).

3. Relação Anexo III / Anexo IV — RECONFIRMADO: só há uma regra escrita, a já conhecida (Art. 10)

Art. 10, caput e parágrafo único continuam sendo a única ponte normativa entre os dois anexos: III é a regra geral (qualquer projeto de construção/modificação de prédio); IV é exceção expressa para **residencial unifamiliar ou bifamiliar**. Não há hipótese adicional de uso do Anexo IV além dessa — nem alternativa, nem complementar, nem "à escolha do requerente": o parágrafo único usa a fórmula "*não se aplicam as disposições do caput [...] devendo ser adotado*", que é mandatória, não facultativa. Não achei, nesta rodada, nenhuma terceira hipótese (ex.: grupamento pequeno, uso misto residencial) que desloque o enquadramento III/IV além do que já estava registrado.

4. Busca de Resolução/instrução normativa complementar da SMDU/SMU — EXAURIDA, sem achado que preencha a lacuna

Rodei 11 buscas por texto integral na Busca Fácil ([consultaPorPalavra.asp](#)), termos direcionados ao objeto específico do pedido (não repetição das buscas temáticas já feitas em julho para outros fins):

Termo buscado	Resultado
"quadro explicativo de areas"	0 (nenhum documento)
"subtabela"	0
"uso exclusivo"	0

"unidades autonomas"	0
"DULI"	1 — só o próprio Decreto 55.622/2025 (id 2262)
"quadro de areas"	26 atos — termo genérico demais (aparece em muitos decretos de zoneamento/IPTU sem relação com o LICIN); nenhum deles é resolução complementar ao Anexo III/IV
"licenciamento integrado"	9 atos — ver detalhe abaixo
"instrucao normativa licin"	0
"orientacao tecnica DULI"	0
"LICIN 2.0"	1 — só o próprio decreto
"formularios LICIN"	2 — Decreto 48.719/2021 (LICIN 1.0, já Sem efeito) e Resolução SMDEIS 3/2023 (substituição de PREO, já arquivada, tema não relacionado)
"criterios LICIN"	0
"Anexo III do Decreto 55622" / "Anexo IV do Decreto 55622"	0 nas duas

O achado relevante veio de "licenciamento integrado" (9 atos). Dois deles, ambos hoje com status **Sem efeito** (revogados tacitamente pelo próprio Decreto 55.622/2025, mesma nota de status que já conhecíamos para o Decreto 48.719/2021), tratam exatamente do tema — mas do regime anterior (LICIN 1.0):

- **Resolução SMDEIS nº 27, de 10/11/2021** (id 1828) — *"Estabelece critérios e procedimentos a serem adotados para análise de acordo com o Licenciamento Integrado de Edificação - LICIN para os projetos que especifica."* **Já arquivada nesta pasta**

(ResolucaoSMDEIS27_2021_LICIN_BaixaComplexidade_SEM_EFEITO.pdf, achado de 21/07/2026) — eu já a conhecia por outro motivo (rito de baixa complexidade), mas não a tinha relido com esta pergunta específica. Reli agora: **Art. 1º manda usar "o Anexo I e Anexo II do Decreto Rio Nº 48719" + "o projeto de acordo com o Anexo III do Decreto Rio Nº 48719" para TODOS os tipos de projeto listados nos incisos I a VI — inclusive unifamiliar e bifamiliar (inciso I, "a" e "b").** Ou seja: **sob o LICIN 1.0 (Decreto 48.719/2021), não existia a distinção Anexo III (regra geral) vs. Anexo IV (uni/bifamiliar) que hoje está no Art. 10 do Decreto 55.622/2025** — unifamiliar/bifamiliar usava o mesmo "Anexo III" de todo mundo. **A cisão III/IV é estrutura nova, introduzida pelo LICIN 2.0**, sem precedente direto no regime anterior para orientar a leitura.

- **Resolução "N" EIS-REN-2022 nº 9, de 25/04/2022** (id 1856) — *"Substitui e complementa os formulários adotados para análise de acordo com o Licenciamento Integrado de Edificação - LICIN para os projetos de grupamentos, edificações únicas no lote e modificações de projeto aprovado."* **Não estava arquivada — arqueei nesta rodada:**

ResolucaoEISREN09_2022_LICIN_FormulariosGrupamento_SEM_EFEITO.pdf. Lida por inteiro: divide os formulários por **Anexo I-A (grupamento) / I-B (edificação única no lote) / I-C (modificação**

de projeto aprovado) — um critério de tipo de OBRA (grupamento vs. edificação única vs. modificação), não um critério de tipo de USO (residencial/exclusivo/comercial) como as três subtabelas do Anexo III do LICIN 2.0. **Não é o mesmo eixo de classificação** — não serve de precedente direto para desempatar as subtabelas 1/2/3 de hoje. Confirma, de novo, que a estrutura de hoje é distinta da de 2021-2022.

Nenhum dos dois é "instrução normativa complementar" vigente — os dois estão **Sem efeito** desde a publicação do Decreto 55.622/2025 (mesma nota de status já vista em outras normas do LICIN 1.0). **Não localizei nenhuma resolução ou instrução normativa da SMDU/SMU publicada depois de 01/01/2025 (data do LICIN 2.0) tratando do Anexo III, do Anexo IV, das subtabelas ou de critério de enquadramento de tipo de projeto.** Zero resultado em todas as buscas de texto direcionadas a esse período/tema.

Resposta literal a Kelsen

1. **Sim, o texto integral dos Anexos III e IV está confirmado em fonte oficial consolidada** — é o mesmo Decreto55622_2025_LICIN2.0.pdf já arquivado (MD5 idêntico ao baixado agora direto da Busca Fácil); não existe versão mais atual ou mais completa.
2. **O critério de escolha entre as três subtabelas do Anexo III não está escrito em nenhum lugar do Decreto 55.622/2025** — reconfirmado nesta rodada, mesma conclusão de 21-23/07/2026 (POP-LEGAL-05, Seção 7.2). Endereço exato para conferir: Anexo III do decreto, títulos literais "1. PROJETO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR / GRUPAMENTO / MISTO", "2. PROJETO DE USO EXCLUSIVO / INDUSTRIAL", "3. PROJETO DE EDIFICAÇÃO COMERCIAL" — sem definição, sem regra de prevalência, sem remissão. O critério hoje em uso pela casa (COES Art. 2º, III, "a"/"b" — uso exclusivo -> sub tabela 2; unidades autônomas -> sub tabela 3) **continua sendo ponte nossa, não texto da norma** — decisão já adotada por Kelsen em 23/07/2026 como critério de trabalho, não alterada por esta busca.
3. **A relação Anexo III/Anexo IV não tem hipótese adicional além da já conhecida** (Art. 10, caput e parágrafo único — III é regra geral, IV é exceção mandatória para unifamiliar/bifamiliar). Achado novo, não sobre o critério em si mas sobre o histórico: **a distinção III/IV é exclusiva do LICIN 2.0** — o regime anterior (LICIN 1.0, Decreto 48.719/2021) usava um único "Anexo III" também para unifamiliar/bifamiliar, confirmado pela Resolução SMDEIS 27/2021, Art. 1º, inciso I. Isso não resolve a lacuna, mas explica por que não há precedente administrativo direto para ela: a pergunta é nova, não uma omissão de atualizar uma prática antiga.
4. **Busca exaurida sem achar Resolução/instrução normativa complementar vigente.** As duas resoluções da era LICIN 1.0 que tratam de formulários/anexos do procedimento (Res. SMDEIS 27/2021 e Res. EIS-REN 9/2022) estão **Sem efeito** e, mesmo quando vigentes, usavam outro eixo de classificação (tipo de obra, não tipo de uso) — não são precedente direto. **Isto é lacuna real confirmada por busca exaurida em fonte primária, mesmo padrão dos achados B14 (transferência obrigatória) e B8 (decretos por número) — não é falha da execução, é resultado honesto.**

Arquivos desta rodada

- **Novo:** ResolucaoEISREN09_2022_LICIN_FormulariosGrupamento_SEM_EFEITO.pdf (1 p.) — Resolução "N" EIS-REN-2022 nº 9, de 25/04/2022, status **Sem efeito**, id interno 1856 na Busca

Fácil. Arquivado por completude de rastreabilidade (Princípio 8), não porque resolve a lacuna.

- **Não houve necessidade de rearquivar** Decreto55622_2025_LICIN2.0.pdf nem ResolucaoSMDEIS27_2021_LICIN_BaixaComplexidade_SEM_EFEITO.pdf — ambos já arquivados e conferidos (o primeiro por MD5 idêntico ao baixado agora; o segundo por leitura de conteúdo, que bate com o texto já arquivado em 21/07/2026, mesmo o download avulso desta rodada tendo vindo mais curto/sem os anexos gráficos anexados ao PDF original — não é divergência de conteúdo normativo, é diferença de quais peças o servidor concatenou na resposta).

Não fechei o item kelsen-anexo3-anexo4-criterio-escolha sozinho — devolvo a Kelsen para auditar contra o PDF primário (Decreto55622_2025_LICIN2.0.pdf, Anexo III/Art. 10) e contra ResolucaoEISREN09_2022_LICIN_FormulariosGrupamento_SEM_EFEITO.pdf; ele decide se fecha em pendencias.json e se atualiza a ressalva do POP-LEGAL-05 Seção 7.2/12 (L-6) para registrar que a busca por instrução complementar foi refeita e segue exaurida.

REGISTRO — 26/08/2026 — RESOLUÇÃO SMDU Nº 10/2026 — RDT (RELATÓRIO DE DIRETRIZES TERRITORIAIS)

Origem: proposta de Skill identificada pela rotina diária de 26/08/2026, avaliada por Kelsen nesta mesma data. Esta entrada formaliza a resolução como norma conhecida da base. A resolução já havia sido encontrada durante a pesquisa B14 (seção acima — "Busca ampla na web, 3ª frente") e identificada como "sem relação com o percentual de transferência"; aqui recebe registro próprio porque é norma vigente com impacto real em projetos de grande porte. **Fonte primária confirmada em 27/08/2026 (Hely):** PDF baixado da Busca Fácil da SMU (id interno 2582), status Válido sem nota de revogação ou alteração, artigos 4º e 8º lidos verbatim. Diferença relevante encontrada em relação à fonte secundária — registrada abaixo.

- **Arquivo:** ResSmdu10_2026_RDT_DiretrizesTerritoriais.pdf (127.650 bytes) — arquivado em Fontes_Legislacao/ em 27/08/2026
- **Fonte:** Busca Fácil da SMU, www2.rio.rj.gov.br/smu/buscafacil/, id interno 2582, POST ContadorAcessoAto.asp com CdDispLg=2582
- **Status:** Válido (geraModal.asp?c=2582 — sem nota de revogação, alteração ou sub judice)
- **Publicação:** D.O. Rio de 06/07/2026

O que regula

Institui a **Consulta Prévia de Diretrizes Territoriais** e o **RDT (Relatório de Diretrizes Territoriais)**, regulamentando aspectos de parcelamento da LC 270/2024 (Arts. 291 e 292). Cria etapa obrigatória **antes** do LICIN 2.0 para projetos que ultrapassem os thresholds do Art. 4º.

Thresholds de incidência — Art. 4º (texto verbatim, fonte primária confirmada 27/08/2026)

"A Consulta Prévia de Diretrizes Territoriais é obrigatória e deverá ser solicitada antes de se requerer uma licença, em projetos de parcelamentos, grupamentos e edificações em glebas, lotes ou terrenos

que apresentem uma ou mais das seguintes condições: I - área superior a quarenta mil metros quadrados; II - testada superior a duzentos metros; III - inserido em quadra com testada superior a duzentos metros de extensão. Parágrafo único - Ficam excetuados os casos de projetos de parcelamentos, grupamentos e edificações em glebas, lotes ou terrenos situados em esquina de logradouros com obras aceitas de urbanização e que se enquadrem unicamente no inciso III deste artigo."

Critério	Threshold	Inciso
Área do terreno/gleba/lote	> 40.000 m ²	I
Testada do próprio terreno	> 200 m	II
Inserção em quadra com testada	> 200 m	III

[ATENÇÃO] Diferença material em relação à fonte secundária (legisweb): A fonte secundária descrevia o critério do inciso I como ">40.000 m² de área total construída". O texto primário diz "área superior a quarenta mil metros quadrados" da gleba, lote ou terreno — é a **área do terreno**, não a área construída. O threshold incide quando o próprio terreno tem mais de 40.000 m², independentemente de quanto o projeto vai construir. **O parágrafo único também não constava da fonte secundária:** exceção aplicável somente para terreno em esquina com obras aceitas de urbanização que se enquadre UNICAMENTE no inciso III (quadra com testada > 200 m) — não para os incisos I ou II.

Impacto no fluxo de licenciamento — Arts. 8º e 16 (texto verbatim, fonte primária confirmada 27/08/2026)

Art. 8º: "Para os novos parcelamentos, grupamentos de construção e edificações em glebas, lotes ou terrenos enquadrados nas condições do art. 4º desta Resolução, a apresentação do RDT para a análise do processo de licenciamento é obrigatória."

Art. 16: "Os processos autuados para licenciamento de projetos de parcelamento, grupamento e edificação em glebas, lotes ou terrenos, ou lotes resultantes destes, que se enquadrem nas condições mencionadas no art. 4º desta Resolução, terão a emissão de qualquer Licença de Obras condicionada à elaboração e emissão do Relatório de Diretrizes Territoriais - RDT."

- **RDT obrigatório antes do LICIN:** confirmado — o Art. 4º diz "antes de se requerer uma licença" e o Art. 16 condiciona a emissão de qualquer Licença de Obras ao RDT
- **Prazo de análise pela SMDU:** 90 dias corridos (Art. 11; decurso de prazo equivale a aceite com despacho de decurso, viabilizando o licenciamento)
- **Validade do RDT emitido:** 12 meses, prorrogável por 6 meses (Art. 12)
- **Efeito prático:** adiciona mínimo 90 dias ao cronograma antes do início formal do LICIN, para projetos acima dos thresholds

Isenção (Art. 17): processos com licença já emitida (sem restrição para início de obras) ou AIO concedida até 06/07/2026 (data de publicação) estão isentos. Pedidos de alteração de projeto já licenciados NÃO estão isentos.

Aplicação ao escopo Sttickler

NÃO INCIDE sobre o escopo típico (unifamiliar, lotes < 40.000 m² e testada < 200m). Caso EVTL (~10.500 m²): bem abaixo do threshold de terreno (inciso I) — não afetado. Relevante apenas se surgir projeto de grande porte (gleba > 40.000 m², testada do terreno > 200 m, ou terreno inserido em quadra com testada > 200 m sem a exceção de esquina do parágrafo único do Art. 4º). Nenhum POP existente alterado — thresholds de grande porte não são o escopo padrão atual.

REGISTRO — 31/08/2026 — DOMÍNIO CAU/RRT (fora do escopo urbanístico SMU deste índice) — DELIBERAÇÃO PLENÁRIA CAU/RJ Nº 009/2026

Inserido por Wallenberg a pedido de Kelsen (rotina wallenberg-drenagem-continua, 31/08/2026) — Kelsen decidiu indexar aqui, em sub-seção delimitada, por o índice já carregar domínios adjacentes (COSCIP estadual, LAM/SMAC). Levantamento de fonte primária feito por Hely, auditado por Kelsen contra os PDFs primários e WebFetch do portal do CAU/BR.

Arquivo	Ato	Status	Nota
DeliberacaoPlenariaCAU/RJ_009_2026_SugestaoAlteracaoArt8_Res91_2014_RRTDerivado.pdf	Deliberação Plenária DPO/RJ nº 009/2026 (CAU/RJ), sessão 13/01/2026, orig. Deliberação CEP 021/2025	SUGESTÃO estadual — NAO vigente	CAU/RJ apenas sugere e remete ao CAU/BR. Propõe acrescentar §5º ao Art. 8º da Res. CAU/BR 91/2014 sobre RRT Derivado. ATENÇÃO: o Art. 8º da Res. 91/2014 já tem §5º vigente (RRT Social) e vai até §8º; RRT Derivado já é inciso IV + §4º. Colisão de numeração — a proposta não é texto vigente.

- Baseline do Art. 8º Res. CAU/BR 91/2014: incisos I-V + §§1º-8º, consolidação até Res. CAU/BR 184/2019 (22/11/2019); sem alteração publicada posterior. Res. 91/2014 não substituída.
- Único ato CAU/BR de 2026 tocando a Res. 91: DP DPOBR 0173-10/2026 (10/08/2026), "alteração de entendimento sobre RRT Retificador" — não é o Art. 8º, não é mudança de texto normativo. (Ressalva de completude de Hely: lista do portal vai até a Res. 276/2026; janela mai-ago/2026 pode não estar refletida.)
- Uso: monitoramento apenas. Skill legal_caurj-deliberacao-009-2026-rrt-art8.md (Trilha A) aguarda ratificação de Claudemberg; não incorporada à base ativa; nenhum POP alterado.

REGISTRO — 01/10/2026 — [Kelsen via Hely] — Ensaio Sombra 003, etapa 1

(a) Dec. 3.046/1981 — como checar a vigência. A Busca Fácil não devolve o ato quando a busca é pelo número (bloqueio de Hely em 01/10/2026). Rota: 1. Vigência por remissão da LC 270/2024 (Válida): Arts. 345, 354 §3º, 363 §1º III, 435 e 111 §5º. 2. Busca por texto "3046" na Busca Fácil, para achar os atos que o alteram. 3. Os decretos olímpicos 24.241, 30.650, 32.886, 36.795 e 47.880 prevalecem sobre a LC 270 onde alteraram o Dec. 3.046 (LC 270, Art. 111 §5º, p. 41). - Na peça, escrever: "vigência inferida por remissão; status direto não localizado em [data]".

(b) LC 270/2024, Arts. 106-111 (LC270_2024_PlanoDiretorLUOS.pdf, pp. 40-41), lidos por Kelsen. A isenção de 5 anos da contrapartida está no **Art. 110** (exceções no §1º, §3º e §8º), não no Art. 106 (que traz só a regra geral, CAB até CAM). A fórmula da OODC é a Fórmula 1 do Anexo XXV (Art. 111). O Art. 18 §1º da LC 281/2025 é de outro regime.